仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

※この日本語版はベトナム日本商工会議所（JCCI ハノイ）会員企業様限定の資料です。他の組織や会員企業様以外の方への共有・転送はご遠慮ください。
※JCCI は本政令日本語翻訳版（仮訳）の内容の正確性について保証せず、利用者が本法令日本語版を利用したことから生じる損害に関し、いかなる責任も負いかねません。

政令

政府
———
番号: 145/2020/NĐ-CP

ベトナム社会主義共和国
独立－自由—幸福
———————

2020 年12 月14 日、ハノイ

労働条件および労働関係に関する労働法の一部条項についての詳細と施行ガイドライン

———

2015 年6 月19 日付政府組織法と、2019 年11 月22 日付政府組織法および地方自治体組織法の一部条項を修正・補足する法律に基づき；

2019 年11 月20 日付労働法に基づき；

労働傷病兵社会省大臣の要請により；

政府は労働条件および労働関係に関する労働法の一部条項についての詳細と施行ガイドラインを公布する。

第１章
総則

第１条　適用範囲

本政令は労働条件および労働関係に関する労働法の以下の条項について詳細と施行ガイドラインを規定する：

1　第 12 条第 3 項に基づく労務管理。

2. 第 21 条第 4 項、第 35 条第 1 項第 d 号、第 36 条第 2 項第 d 号、第 46 条第 4 項、第 47 条第 4 項、第 51 条第 3 項に基づく労働契約。

3　第 54 条第 2 項に基づく労働者派遣。

4　第 63 条第 4 項に基づく職場における協議の実施と民主的規則の実施。

5　第 92 条第 3 項、第 96 条第 3 項、第 4 条第 98 項に基づく賃金。

6　第 107 条第 5 項、第 113 条第 7 項と第 116 条に基づく労働時間、休憩時間。

7　第 118 条第 5 項、第 122 条第 6 項、;第 130 条第 2 項と第 131 条に基づく労働規律および物的責任。

8　第 135 条第 6 項に基づく女性労働者とジェンダーにおける平等の保証。

9　第 161 条第 2 項に基づく家事手伝い労働者。

10　第 184 条第 2 項、第 185 条第 6 項、第 209 条第 2 項、第 210 条第 2 項に基づく労働紛争の解決。

第２条　適用対象

1　労働法の第 2 条第 1 項に基づく労働者、見習いと研修生。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

2　労働法の第 2 条第 2 項に基づく雇用主。

3　本政令の規定の実施に関連する他の機関・組織・個人。

第２章
労働管理

第３条　労働管理簿

労働法第 12 条第 1 項の労働管理簿の作成、更新、管理および雇用は以下の通りに規定されている。

1　営業開始日から 30 日以内に雇用主は本社、支店、駐在員事務所の所在地において労務管理簿を作成しなければならない。

2　労働管理簿は紙版又は電子版で作成し、労働者に関する以下の基本的な情報を保証しなければならない：氏名；性別；生年月日；国籍；住所；ID カード又は身分証明書又はパスポート番号；技術的な専門水準；技能検定等級；職場での地位；労働契約の種類；就労開始時点；社会保険への加入；賃金；昇格、昇給；年次有給休暇；残業時間；職業訓練、研修、養成、職業技能水準向上；労働規律、物的責任；労働災害、職業病；労働契約終了時点とその原因。

3　雇用主は労働者の就労開始日から、本条第 2 項の規定に基づいて情報の記入・更新を行う；労働管理簿の管理・雇用、法律の規定に基づいて労働管理機関・関連機関の要求に応じてこれを提出する責任を有する。

第４条　労働者雇用に関する報告

労働法第 12 条第 2 項に規定される労働者雇用の届け出と労働者の変更に関する定期的な報告は以下のとおり。

1　雇用主は、企業・支店・駐在員事務所の設立登録、労働者雇用の届け出、企業の社会保険コードの登録、企業のインボイス使用の登録手続きを各機関の相互連携に関する 2020 年 10 月 15 日付政令第 122/2020/ND-CP 号に従い労働者雇用の届け出を行う。

2　雇用主は、６ヶ月毎（6 月 5 日までに）および毎年（12 月 5 日までに）定期的に国家公共サービスポータルサイトを介して本法令付録 I の書式 No.01/PLI に基づいて労働者の変更状況を本社・支社・駐在員事務所が所在する地区の労働・傷病兵・社会局に報告し、その地区の社会保険機関に通知しなければならない。雇用主は、国家公共サービスポータルサイトを介して労働者の変更状況を報告することができない場合、本法令付録 I の書式 No.01/PLI に基づいて書面による報告書を本社・支社・駐在員事務所が所在する地区の労働・傷病兵・社会局に送付し、その地区の社会保険機関に通知しなければならない。

労働・傷病兵・社会局は、雇用主が書面による報告書を送付する場合、労働者の変更状況を総括し、本政令付録 1 の書式 No.02/PLI に基づいて情報を正しく更新する責任を有する。

3.労働・傷病兵・社会局は、６ヶ月毎（6 月 5 日までに）および毎年（12 月 5 日までに）定期的に国家公共サービスポータルサイトを介して本法令付録 I の書式 No.01/PLI に基づいて管轄地域の労働者雇用状況を労働・傷病兵・社会省に報告する責任を有する。

労働・傷病兵・社会局は、国家公共サービスポータルサイトを介して労働者雇用状況が報告できない場合、本法令付録 I の書式 No.01/PLI に基づいて書面による報告書を労働・傷病兵・社会省に送付しなければならない。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

第３章
労働契約

第１節
国が出資する企業が雇用する社長の労働契約

第５条　国が定款資本を 100%出資する又は定款資本若しくは議決権付き株式総数の 50%以上を保有する企業が雇用する社長の労働契約

労働法第２１条第４項に規定される国が定款資本を 100%出資する又は定款資本若しくは議決権付き株式総数の 50%以上を保有する企業が雇用する社長の労働契約の主な内容は以下のとおり：

1　企業登録証明書に基づく会社の社名・本社所在地；社員総会の会長又は会社の会長又は取締役会の会長の氏名、 生年月日、ID カード又は身分証明書又はパスポート番号、電話番号と連絡住所。

2　企業が雇用する社長の氏名；生年月日；性別；国籍；最終学歴；ベトナムにおける住所、海外における住所（外国人労働者の場合）；ID カード又は身分証明書又はパスポート番号；電話番号、連絡住所；管轄機関が発給した労働許可証番号または労働許可証の免除証明書、雇用主の要請（ある場合）に応じたその他の書類（外国人労働者の場合）。

3　企業が雇用する社長の業務上の責任範囲および業績に関する義務。

4　企業が雇用する社長の勤務地

5 当事者双方が合意する労働契約期間は 36 ヶ月を超えてはならない。企業の社長として雇用される外国人労働者の場合、労働契約期間は管轄機関が発給した労働許可証の有効期間を超えてはならない。

6　企業が雇用する社長に対する、営業・技術上の秘密保持の内容、期間、責任および違反した場合の処分。

7　雇用主の権利・義務は以下のとおり：

a）社長として雇用される労働者が労働契約を完全に履行できるよう情報を提供 すること；

b)　社長として雇用される労働者の業務を監査、視察し、評価を行うこと；

c)　法律の規定に基づくその他の権利および義務；

d)　社長に対する業務履行規則の制定；

đ)　社長として雇用される労働者に対する次の義務の履行：給与・賞与の支払い、社会保険・医療保険・失業保険の保険料の納付、業務用機器、通勤手段、飲食、宿泊施設の整備；トレーニング・研修

e)　当事者双方が合意したその他の権利および義務

8　社長として雇用される労働者の権利および義務は以下のとおり：

a)　締結した労働契約の業務の履行；

b)　締結した労働契約の業務における問題・課題の報告と対策の提案；

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

c) 資本金、資産、労働者その他の資源の管理・使用状況の報告；

d) 給与・賞与、勤務時間・休憩時間、業務用機器・通勤手段・飲食・宿泊施設の整備、社会保険・医療保険・失業保険、トレーニング・研修、当事者双方が合意したその他の制度を受ける権利。

đ) 当事者双方が合意したその他の権利および義務

9 労働契約の修正・追加および労働契約の一方的な終了の条件、手順、手続き

10 労働契約の終了に伴う雇用主および社長として雇用される労働者の権利および義務

11 労働規律、物的責任、労働紛争の解決および訴え

12 当事者双方が合意したその他の内容

第 6 条 国が定款資本若しくは議決権付き株式総数の 50%以上を保有する企業が雇用する社長の労働契約

国が議決権付き株式総数の 50%以上を保有する企業が雇用する社長の労働契約は労働法第２１条第１項に規定される。

第２節
労働契約の終了

第７条 特定の業界・業種・業務における労働契約の一方的終了の予告期間

特定の業界・業種・業務における労働契約の一方的終了の予告期間は労働法第３５条第１項第 d 号に規定される。

1 特定の業界・業種・業務は以下のとおり：

a) 航空機乗組員、航空機メンテナンス技術者・ 航空整備士、フライトオペレーター、運行管理者

b) 企業経営者は、企業法ならびに企業の経営・生産に投資する国家資本の管理に関する法律の規定に従わなければならない。

c) 海外で航海中のベトナム船舶の乗組員、ベトナム企業が派遣し外国船に従事する船員。

d) 法律が規定するその他の対象。

2 本条第 1 項に規定される業界、業種、業務に従事する労働者が一方的に労働契約を終了する場合、または雇用主がこれらの労働者の労働契約を一方的に終了する場合の予告期間は次のとおり。

a) 無期限労働契約または 12 か月以上の期間労働契約の場合、120 日以上

b) 12 ヶ月以下の期間労働契約の場合、労働契約の有効期間の 1/4 以上

第８条 退職手当および失業手当

１雇用主は、労働法第４６条の規定に基づいて労働契約の終了に伴い、１２カ月以上就労した労働者に 対し、労働法第 34 条第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項、第 6 項、第 7 項、第9項および第10項の規定によって退職手当を支給する責任を有するが､以下の場合を除く。

a) 労働法第 169 条および社会保険法に従って年金の受給資格を有する労働者

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

b)　労働法第３６条第１項第 e 号の規定に従って労働者が正当な理由なく連続５営業日故意に欠勤したとき。正当な理由がある場合は労働法第 125 条第 4 項に規定される。

2　雇用主は、労働法第 47 条の規定に基づいて１２カ月以上の就労後に失業した労働者に対し、労働法第 34 条第 11 項の規定に従って失業手当を支給する責任を有する。

本条第3項の規定に従って１２カ月以上就労した後に失業した労働者の失業手当の計算基礎となる勤続期間が 24 ヶ月未満である場合、雇用主は労働者に最低賃金の２カ月分に相当する失業手当を支給する責任を有する。

3　退職手当・失業手当の計算基礎となる勤続期間は、労働者の実働時間から、労働者が社会保険法の規定に従って失業保険の加入期間および雇用主から既に支給された退職手当・失業手当の勤続期間を差し引いた期間である。内訳は以下のとおり。

a)　労働者の実働時間は次のとおり。労働者が直接に就労した期間、試用期間 、雇用主による研修期間、社会保険法の規定に従う疾病・出産の制度により休暇を取 得した期間、労働災害・職業病の治療やリハビリのための欠勤で労働安全衛生に関する法規に従って雇用主から給与が支払われた期間、法律の規定に基づき公民の義務を履行するための休職で雇用主から給与が支払われた期間、労働者の過失により出勤できない期間、第 111 条による毎週の休暇、第 112 条、第 113 条、第 114 条、第 1 条第 115 条に基づく有給休暇の期間、第 176 条第 2 項および第 3 項の規定に従って労働者代表組織の業務に当たった時間、および労働法第 128 条に則った勤務停止の期間。

b) 労働者が失業保険に加入した期間には、労働者が法規に従って失業保険に加入した期間、および労働者がする必要がない期間とがある。雇用主が労働と労働保険に関する法律の規定に基づいて労働者の給与と共に失業保険の保険料に相当する金額を支払った期間。

c)　労働者の退職手当・失業手当の計算基礎となる勤続期間は、年（満 12 ヶ月）で計算される。超過する月数が 6 ヶ月未満の場合は半年、6 ヶ月以上の場合は 1 年として計算される。

4　特別な場合における、本条第 3 項第 a 号に規定される労働者の実際に就労した期間の決め方。

a) 1995 年 1 月 1 日以前に国家セクターの機関・組織・軍隊・企業から 100%国営企業、または民営化された国営企業に転職したが、その時点で退職手当もしくは失業手当もしくは退役手当を受け取っていない労働者が、現在の労働契約を終了するときに、雇用主は、現在の実際に就労した期間と以前の国家セクターで就労した期間を計上する責任を有する。

1995 年 1 月 1 日までに国家セクターの機関・組織・軍隊・企業で実際に就労した期間は次のとおり。国家予算から給与が支出される国家機関、公共事業、政治組織、政治社会組織、軍隊で実際に就労した期間、国営企業で就労した期間。

b）労働法第 20 条第 2 項に規定される労働者は、継続する複数の労働契約に基づいて就労し、各労働契約の終了に伴う退職手当、失業手当が雇用主から支給されていない場合の実働期間は、各労働契約の総就労時間から、労働契約の内容の全体が違法、労働契約において締結した仕事が法律で禁止する違法なもの、労働契約の労働者が労働規律の解雇処分を受けた、労働者の違法な労働契約の一方的終了（ある場合）など、無効となる就労期間を労働契約から差し引いた期間である。

c) 労働者は、企業において分割・分離・吸収・合 併、売却・賃貸・企業形態の変更、所有権・財産権の譲渡が行われた後、労働法第 44 条第 1 項に規定される労働者雇用 計画に従って引き続き企業・組合で就労する場合、雇用主は退職手当・失業手当の計算基礎となる実働時間を以下のとおりに確定する責任を有する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

c1）労働法第 34 条第 1、2、3、4、6、7、9、10 項の規定により労働契約の終了に伴う退職手当の計算基礎となる実働時間は、企業において分割・分離・吸収・合 併、売却・賃貸・企業形態の変更、所有権・財産権の譲渡が行われた前後の各労働契約に基づき実働した総期間である。

c2）労働法第 34 条第 11 項の規定により労働契約の終了に伴う失業手当の計算基礎となる実働時間は、企業において分割・分離・吸収・合 併、売却・賃貸・企業形態の変更、所有権・財産権の譲渡が行われた後の各労働契約に基づき実際に就労した総期間である。退職手当の計算基礎となる実働時間は、企業において分割・分離・吸収・合 併、売却・賃貸・企業形態の変更、所有権・財産権の譲渡が行われる前の各労働契約に基づき実際に就労した総期間である。

c3）雇用主は、本条第 a 号の規定により企業において分割・分離・吸収・合 併、売却・賃貸・企業形態の変更、所有権・財産権の譲渡が行われる前の 1995 年 1 月 1 日以前に最後の人材募集で採用された労働者が国家セクターで就労した期間に対し退職手当を支給する責任を有する。

5　退職手当・失業手当の計算基礎となる賃金は以下のとおり規定される：

a)　退職手当・失業手当の計算基礎となる賃金は、労働者が退職・失業する時点の直近６カ月における労働契約に基づく賃金の平均額である。

b) 労働法第 20 条第 2 項の規定により、労働者が継続した複数の労働契約に基づいて就労する場合、退職手当・失業手当の計算基礎となる賃金は、最後の労働契約が終了する直近６カ月における労働契約に基づく賃金の平均額である。労働契約の賃金が、政府が公示する当該地域の最低賃金もしくは労働協約で定められた賃金額を下回る理由により最後の労働契約が無効となる場合、退職手当の計算基礎となる賃金は当事者双方が合意したものであっても当該地域の最低賃金額もしくは労働協約で定める賃金額を下回ってはならない。

6 退職手当経費、失業手当経費は雇用主の生産コスト、営業コスト、活動経費に算入して 計上することができる。

第３節
無効な労働契約の処理

第９条　一部を無効とする労働契約の処理

労働法第 51 条第 1 項に規定される一部を無効とする労働契約の処理は以下のとおり：

1　労働契約の一部を無効と宣言された場合、雇用主と労働者は、労働協約または労働法に適合させるために、無効と宣言された部分を修正、補足する。

2　無効と宣言された労働契約よる賃金が、適用された当該時点の労働法、労働協約の規定を下回る場合、両当事者は規定に適合する賃金を再度協議しなければならない。雇用主は、再度協議した賃金と無効と宣言された労働契約の賃金との差額を、無効と宣言された労働契約の実働期間に応じ、労働者に返還する責任を負う。

3　両当事者が無効と宣言された契約の修正・補足に合意しない場合：

a)　労働契約を終了する。

b)　両当事者の権利、義務および利益は、一部を無効と宣言された労働契約に基づいて就労を開始した時点より労働契約を終了する時点までは本条第 2 項に基づいて履行する。

c)　本政令第 8 条の規定に従って退職金制度に対処する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

d) 無効と宣言された労働契約に基づく労働者の労働時間は、労働時間として計上され、労働法の規定に基づいて制度を履行するための根拠となる。

4 一部を無効とする労働契約の処理に関するその他の問題は、民事訴訟法の規定に従って裁判所が管轄する。

第 10 条 労働契約の締結者が正当な権限を有しない、もしくは労働契約の原則に違反したことにより完全に無効となる労働契約の処理

1 労働契約全体の無効を宣言された場合、労働者と雇用主は、法律の規定に適合する労働契約を再度締結する。

2 労働者の権利、義務および利益は、全体を無効と宣言された労働契約に基づいて就労を開始した時点から労働契約を再度締結する時点までの期間において、以下のとおり実施される:

a）労働契約における各当事者の権利および利益が当該時点に適用されている法律または労働協約の規定を下回らない場合、労働者の権利、義務および利益は、無効とする労働契約の内容に基づいて実施される。

b) 労働契約における各当事者の権利、義務および利益が法律に違反しているが、労働契約のその他の内容に影響しない場合は、労働者の権利、義務および利益は本政令第 9 条第 2 項に基づいて実施される。

c)無効と宣言された労働契約に基づく労働者の労働時間は、労働時間として計上され、労働法の規定に基づいて制度を履行するための根拠となる。

3 全体を無効とする労働契約の再契約が締結されない場合

a) 労働契約を終了する。

b) 労働者の権利、義務および利益は、全体の無効を宣言された労働契約に基づいて就労を開始した時点から労働契約を終了する時点までは本条第 2 項の規定に基づいて実施する。

c) 本政令第 8 条の規定に従って退職金制度に対処する。

4 労働契約を締結した者が正当な権限を有しない、もしくは労働契約の締結にかかる違反により全体を無効とする労働契約の処理に関するその他の問題は、民事訴訟法の規定に従って裁判所が管轄する。

第 11 条 労働契約全体が違法、もしくは労働契約で締結した仕事が法律の禁止する違法なものにより無効となる労働契約の処理

1 労働契約の全体が無効と宣言された場合、労働者と雇用主は法律の規定に基づいて新規に労働契約を締結する。

2 労働者の権 利、義務および利益は、無効を宣言された労働契約に基づいて就労を開始した時点から新規の労働契約を締結する時点までの期間は､本政令第 10 条第 2 項の規定に基づいて実施される。

3 両当事者が新規の労働契約を締結しない場合：

a) 労働契約を終了する。

b) 労働者の権利、義務および利益は、無効を宣言された労働契約に基づいて就労を開始した時点から労働契約を終了する時点までは本条第 2 項に基づいて実施する。

c）雇用主は労働者に対し両当事者が合意した金額を支 払わなければならないが、最

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

低勤続1年に付き、労働契約の全て無効の宣言時点に政府が公布している当該地域賃金の1ヶ月分とする。手当金額を算出するための労働者の勤続期間は、本政令第8条第3項第a号により無効とする労働契約に基づいた実働期間である。

d) 本政令第8条により無効となる労働契約より以前の各労働契約に対する退職手当制度に対処する（ある場合）。

4 労働契約全体が違法、もしくは労働契約において締結した仕事が法律の禁止する違法なものにより無効となる労働契約の処理に関するその他の問題は、民事訴訟法の規定に従って裁判所が管轄する。

。

第４章
労働者派遣

第１節
労働者派遣に関する総則

第12条　労働者派遣企業

企業法の規定に従って設立される労働者派遣企業は、労働者派遣事業の認可を受けて採用した労働者と労働契約を締結した後、他の雇用主へ就労させ、他の雇用主の管理下にありながら労働契約を締結した労働者派遣企業との労使関係を維持することをいう（以下、労働者派遣事業という）。

第13条　労働者の受け入れ先

労働者の受け入れ先は、十分な民事行為能力を有し、労働者派遣の実施可能な業務リストに基づいて派遣労働をさせる企業、機関、組織、組合、家族、個人。

第14条　派遣労働者

派遣労働者は、十分に民事行為能力を有する労働者であり、労働者派遣企業により採用され、労働契約を締結し、労働者の受け入れ先へ派遣され、受け入れ先の管理下に置かれる。

第２節
労働者派遣企業のデポジット納付

第15条　デポジットとデポジットの使用

1 労働者派遣企業は、本政令第21条第2項に規定される金額に基づいてベトナムの商業銀行又はベトナムで合法的に設立、営業する外国銀行の支店（以下、デポジットを預かる銀行という）でデポジットを納付する。

2 デポジットは、労働者派遣企業が、派遣労働者との労働契約に違反、または派遣労働者の正当な権利・利益を確保しないことにより損害を与えた場合に、労働契約、労働協約、就業規則、労働者派遣企業の規則に基づいて給与、社会保険、健康保険、失業保険、職業災害保険、職業病などの派遣労働者への支払いのために使われる。

第16条　デポジットの納付

1 労働者派遣企業が労働者派遣事業デポジットを預かる銀行の規定に基づいてデポジットを納付する。労働者派遣事業デポジットを預かる銀行との合意および法律の規定に従ってデポジットからの利息を受け取ることが出来る。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

労働者派遣事業デポジットを預かる銀行は、労働者派遣企業がデポジット納付の手続きを完了した後、本政令の付録 III の書式 No.01/PLIII に基づいて企業に労働者派遣事業デポジットの証明書を発給する。労働者派遣事業デポジットの証明書の社名、本社所在地、デポジット口座についての情報を変更する場合、労働者派遣企業は労働者派遣事業デポジットの証明書を変更するために、労働者派遣事業デポジットを預かる銀行に書面による申請書と情報変更を証明する書類を送付する。

第 17 条　デポジットの管理

1　労働者派遣事業デポジットを預かる銀行は、デポジットに関する法律の規定に基づいて労働者派遣企業のデポジット口座を封鎖し、デポジットを管理する責任を負う。

2　労働者派遣事業デポジットを預かる銀行は、労働者派遣企業のデポジットの引き出し、差し押さえ、および本政令第 18 条、第 19 条、第 20 条の規定に従う労働者派遣企業にデポジットの欠損補填を要請する。

3　労働者派遣事業デポジットを預かる銀行は、省・中央直属都市の人民委員会委員長（以下、省レベル人民委員会委員長という）の書面による同意を得ない限り、労働者派遣企業にデポジットの引き出しを許可しない。

第 18 条　デポジットの引き出し

1　労働者派遣企業の本社所在地の省レベル人民委員会委員長は、以下の場合に労働者派遣企業のデポジットの引き出しに同意する：

a)　労働者派遣企業が、労働者派遣企業の労働契約、労働協約、就業規則および規制に基づく給与、社会保険、健康保険、失業保険、職業災害保険、職業病およびその他の派遣労働者の制度対し、法律の規定された支払期日から 30 日を経ても全額を支払うための財源が確保できない場合。

b）派遣労働者との労働契約に違反する、又は派遣労働者の正当な権利・利益を保証しない理由で派遣労働者に損害を与えた労働者派遣企業が、法律の規定に従って補償期限の日から 60 日を経ても派遣労働者に補償することが出来ない。

c) 許可されない企業。

d）労働者派遣事業許可を取り消される、または再発行・延長できない労働者派遣企業。

đ)　別のベトナム商業銀行またはベトナムにおける外国商業銀行の支店でデポジットを納付した労働者派遣企業。

2　省レベル人民委員会委員長からデポジット引き出しの許可を得るために労働・傷病兵・社会局に送付する申請書類は以下のとおり。

a)　労働者派遣企業のデポジット引き出し申請書。

b）本条第 1 項第 a、b 号の規定に従ってデポジットを引き出す場合のデポジット口座から引き出した金額の使用計画は次のとおり。デポジット引き出しの理由・目的、名簿・労働者の人数、金額、時間、支払方法。

c）本条第 1 項第 d 号の規定に従ってデポジットを引き出す場合は、派遣労働者に対する義務履行の完了報告書および義務履行の完了を証明する書類。

d）本条第 1 項第 đ 号の規定に従ってデポジットを引き出す場合は、労働者派遣事業デポジットの証明書。

3　デポジットを預かる銀行に送付するデポジット引き出しの申請書類は以下のとお

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

り。

a) 本条第 2 項第 a 号の規定に従ってデポジットを引き出す労働者派遣企業の申請書。

b) 本政令の付録 III の書式 No.02/PLIII に基づいた省レベル人民委員会委員長の同意書

c）デポジットを預かる銀行の規定に基づく引き出したデポジットの領収書（ある場合）

4 デポジット引き出しの手順・手続きは以下のとおり：

a) 労働者派遣企業は本条第 2 項に規定される申請書類一式を本社所在地の労働・傷病兵・社会局に提出する。

b）労働・傷病兵・社会局は申請書類を受け取り、確認し、不備のない申請書類を受領したことを記載する日付入り受領書を発給する。労働・傷病兵・社会局は、労働者派遣企業のデポジット引き出しの不備のない申請書類を受領してから 5 営業日以内に、当該企業のデポジット引き出しの申請書類を検証、認証する。

c）省レベル人民委員会委員長は、労働・傷病兵・社会局から提出された書類を受領してから 5 営業日以内に、デポジット引き出しとデポジット使用計画（ある場合）に対する同意書を労働者派遣企業とデポジットを預かる銀行に送付する。デポジット引き出しに対して同意しない場合は、省レベル人民委員会委員長が労働者派遣企業にその理由を明記した文書で回答する。

d) 労働者派遣企業は、省レベル人民委員会からデポジット引き出しに対する同意書を受け取った後、本条第 3 項の規定に基づいてデポジットを預かる銀行に申請書類を提出する。

đ) デポジットを預かる銀行は、労働者派遣企業のデポジット引き出し申請書類を受領し、確認する。規定どおりである場合、デポジット引き出し申請書類の受領日から 1 営業日以内に労働者派遣企業はデポジットを引き出せる。

本条第 1 項第 a、b 号の規定に基づいてデポジットを引き出す場合、派遣労働者に対する支給・補償は、省レベル人民委員会委員長が同意した計画に従って、銀行サービスの手数料を引いた後デポジットを預かる銀行によって直接支払われる。

第 19 条　労働者派遣企業が派遣労働者に対する義務を履行しない場合におけるデポジットの差し押さえ

1 労働者派遣企業が支払い期日から 60 日が経過しても本政令第 15 条第 2 項に基づく派遣労働者の各制度・権利における支給がされない場合、労働・傷病兵・社会局は、社会保険機関とその他の関連機関と協議の上、労働者派遣企業が派遣労働者に各制度・権利における支給を行うよう書面で要請する。労働者派遣企業が労働・傷病兵・社会局よりの要請書を受け取った日から 10 日を過ぎても支給されず、派遣労働者の制度への支給のためのデポジット引き出しの申請書を提出しない場合、労働・傷病兵・社会局が派遣労働者に対する各制度・権利における支給のための労働者派遣企業のデポジットの差し押さえについて省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案する。その手順・手続きは以下のとおり：

a) 労働・傷病兵・社会局は、労働者派遣企業が派遣労働者の人数、名簿、派遣労働者に対する各制度・権利における支給・補償の金銭未支払いについて報告するよう要請する。労働・傷病兵・社会局の要請を受け取った日より 5 営業日以内に労働者派遣企業は報告を完了しなければならない。労働・傷病兵・社会局は、労働者派遣企業より報告書を受け取った日から 3 営業日以内に、報告を取り纏め、労働者の制度における支給のための労働者派遣企業のデポジット差し押さえについて省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案す

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

る；

b）省レベル人民委員会委員長は、労働・傷病兵・社会局からの提案を受け取った日より 5 営業日以内に、労働者派遣企業のデポジットの差し押さえを決定する。デポジットの差し押さえの決定書は本政令の付録 III の書式 No. 03/PLIII に従う。

c）デポジットを預かる銀行は、省レベル人民委員会委員長からの決定を受け取った日より 7 営業日以内に、労働者派遣企業のデポジット差し押さえを行い、銀行サービスの手数料を引いた後、省レベル人民委員会委員長の決定書に添付する名簿に従って派遣労働者に対する支給・補償金を直接支払う。労働者派遣企業の労働協約、就業規則、規則に基づいて、労働者派遣企業のデポジットは次の順で支払われる。給与、社会保険、健康保険、失業保険。および労働契約で合意された労働災害保険、疾病保険、その他の給付。

2　労働・傷病兵・社会局は、本条第 1 項の規定に派遣労働者への支給・補償を監査し、省レベル人民委員会にその実施結果を報告する責任を負う

第 20 条　デポジットの欠損補填

1　労働者派遣企業は、本政令第 18 条第 1 項第 a、b 号に規定される支給を目的とするデポジット引き出しをした日から 30 日以内に、本政令第 21 条第 2 項に規定されるデポジットの欠損補填をする。

2　本条第 1 項に規定される期限後 30 日までに労働者派遣企業がデポジットの全額を欠損補填しない場合、デポジットを預かる銀行は、労働者派遣企業の本社所在地の労働・傷病兵・社会局と省レベル人民委員会委員長に書面により通報する責任を負う。労働・傷病兵・社会局は、デポジットを預かる銀行からの通報を受け取った日から 15 日以内に、本政令第 28 条第 4 項の規定に基づいて当該企業の許可の取り消しを省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案する。

第 3 節
労働者派遣事業許可の発給・延長・再発給・取り消しの条件・権限・手順・手続き および労働者派遣が可能な業務リスト

第 21 条　労働者派遣事業発給の条件

1　労働者派遣企業の法的代表者は以下の条件を満たさなければならない：

a)　企業法の規定に基づいて労働者派遣企業の最高責任者であること；

b)　前科がないこと；

c）労働派遣事業許可を申請する直近の 5 年間に、満 3 年（36 ヶ月）以上労働者派遣事業・人材派遣事業に従事または管理した経験を有すること。

2　労働派遣企業が 2,000,000,000 ドン（20 億ドン）のデポジットを既に納付していること。

第 22 条　労働者派遣事業許可書の発給・延長・再発給・取り消しの権限

労働派遣企業の本社所在地の省レベル人民委員会委員長は労働者派遣事業許可書の発給・延長・再発給・取り消しの権限を有する。

第 23 条　労働者派遣事業許可書

1　労働者派遣事業許可書は A4 サイズ（21 cm x 29.7 cm）の厚紙に印刷される。表紙は、水色の背景にスローガン・国章と「労働者派遣事業許可書」の文字が印刷される。片

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

面には、白地に労働者派遣事業許可書の内容が記載され、国章の印影があり、全体を黒い線で縁取られている。

2　労働者派遣事業許可書の内容は本政令の付録 III の書式 No. 04/PLIII に従って作成される。

3　労働者派遣事業の許可書の期間は以下のとおり：

a)　労働者派遣事業の許可書の期間は最長 60 ヶ月；

b）労働者派遣事業許可書は数回延長でき、毎回の延長は最長 60 ヶ月；

c）再発給される労働者派遣事業許可書の期間は、以前発給された労働者派遣事業許可書の残存期間に相当する。

第 24 条　労働者派遣事業許可書の申請書類

1　労働者派遣事業許可書の申請書は本政令の付録 III の書式 No. 05/PLIII に従う。

2　労働者派遣企業の法的代表者の履歴書は本政令の付録 III の書式 No. 07/PLIII に従う。

3　司法記録フォーム 1 は、企業の法的代表者の司法記録に関する法規に従うものである。代表者が司法記録フォーム 1 の発行を受けていない外国人である場合、自国籍の司法記録に取って代えられる。

本項に定める書類は許可申請書類の提出日の 6 ヶ月前までに発給される。外国語の書類は法律の規定に基づいてベトナム語に翻訳され、領事によって合法であることの認証が必要。

4　本政令第 21 条第 1 項の規定に基づいて労働者派遣企業の法的代表者の労働者派遣事業・人材派遣事業に従事または管理する期間を証明する書類は以下のとおり。

a)　労働者派遣企業の法的代表者の労働契約もしくは業務委託契約もしくは採用・職務任命・役職任命の決定書原本の公証されたコピー（複写）。

b）労働者派遣企業の法的代表者の職務任命決定書（任命制度に従事する者の場合）もしくは選挙結果承認書（選挙制度に従事する者の場合）の原本の公証されたコピー、または企業登録証明書のコピー（労働者派遣企業もしくは人材派遣企業の法的代表者である場）

本項第 a、b 号に定める書類が外国の書類である場合は、法律の規定に基づいてベトナム語に翻訳され、領事によって合法であることの認証が必要。

5　労働者派遣事業のデポジット証明書は本政令の付録 III の書式 No. 01/PLIII に従って作成される。

第 25 条　労働者派遣事業許可の発給の手順・手続き

1　労働者派遣企業は、本政令第 24 条の規定に基づいて労働者派遣企業の本社所在地の労働・傷病兵・社会局に労働者派遣事業許可書の申請書類 1 部を送付する。

2　労働・傷病兵・社会局は、本政令第 24 条の規定を満たした書類であることを確認した後、労働者派遣事業許可書の申請書類の受領日を明記した受領書を発給する。

3　労働・傷病兵・社会局は、規定の条件を満たした書類を受け取った日から 20 営業日以内に審査を行い、労働者派遣企業に対する許可書の発給について省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案する。

書類が規定の条件を満たさない場合、労働・傷病兵・社会局は労働者派遣企業に対し、書類を受け取った日から 10 営業日以内に書類を完成させるよう文書で要請する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

4　労働・傷病兵・社会局より提案書類を受け取った日から 7 営業日以内に、省レベル人民委員会委員長は検討の上労働者派遣企業に労働者派遣事業許可書を発給する。許可書を発給しない場合、省レベル人民委員会委員長はその理由を明記した文書で回答する。

5　以下の場合は労働者派遣事業許可書を発給しない。

a) 本政令第 21 条の条件を満たしていない。

b）偽の労働者派遣企業許可書を使用する。

c）法的代表者が、労働者派遣事業許可を申請する直前の 5 年間に、本政令第 28 条第 1 項第 d、đ 、 e 号の理由で労働者派遣事業許可が取り消された企業の法的代表者であった。

d）法的代表者が、かつて偽の労働者派遣事業許可書を使用した企業の法的代表者であった。

第 26 条　労働者派遣事業許可書の延長

1 以下の条件を満たす企業に対し労働者派遣事業許可書が延長される。

a)　本政令第 21 条に規定される条件を満たすこと。

b）本政令第 28 条に規定される許可取り消しのケースに該当しないこと。

c）本政令に規定される報告規則を遵守すること。

d) 労働者派遣事業許可書が失効する日より少なくとも 60 営業日前に、労働・傷病兵・社会局に延長申請書類を送付すること。

2　労働者派遣事業許可書の延長申請書類は以下のとおり。

a) 労働者派遣事業許可書の延長申請書類は本政令の付録 III の書式 No. 05/PLIII に従うこと。

b）本政令第 24 条第 5 項に規定される書類。

c）企業が労働者派遣事業許可書の延長と同時に法的代表者の変更を申請する場合は、本政令第 24 条第 2、3、 4 項に規定される書類が必要。

3　許可書延長の手順・手続き

a）労働者派遣企業は、本条第 2 項の規定に基づいて労働者派遣企業の本社所在地の労働・傷病兵・社会局に労働者派遣事業許可書の延長申請書類 1 部を送付する。労働・傷病兵・社会局は、本条第 2 項の規定を満たした書類であることを確認した後、労働者派遣事業許可書の延長申請書類の受領日を明記した受領書を発給する。

b）労働・傷病兵・社会局は、規定の条件を満たした書類を受け取った日から 15 営業日以内に審査し、労働者派遣企業に対する許可書の延長について省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案する。労働・傷病兵・社会局は労働者派遣企業に対し、書類が規定の条件を満たさない場合、書類を受け取った日から 7 営業日以内に書類を完成させるよう文書で要請する。

c）労働・傷病兵・社会局から提案書類を受け取った日から 7 営業日以内に、省レベル人民委員会委員長は検討の上、労働者派遣企業に労働者派遣事業許可書の延長を行う。延長を認めない場合､省レベル人民委員会委員長はその理由を明記した文書により回答する｡｡

4　労働者派遣企業が本条第 1 項の規定を満たさないもしくは本政令第 25 条第 5 項の規定に該当する場合、省レベル人民委員会委員長は延長を行わない理由を明記した文書により回答する。

第 27 条　労働者派遣事業許可書の再発給

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

1 労働者派遣企業は、以下の場合において省レベル人民委員会委員長に労働者派遣事業許可書の再発給を申請する。

a）発給された労働者派遣事業許可書の次の内容の一つを変更する場合。社名、本社所在地が労働者派遣事業許可書を発給した地域内にある。労働者派遣企業の法的代表者。

b）労働者派遣事業許可書の紛失。

c）労働者派遣事業許可書が破損し、労働者派遣事業許可書の記載内容が不明瞭である。

d）本社所在地を労働者派遣事業許可書の発給地以外の管轄地に変更する。

2　労働者派遣事業許可書の再発給申請書類は以下のとおり。

a）労働者派遣事業許可書の再発給申請書は本政令の付録 III の書式 No. 03/PLIII に従うこと。

b）社名、本社所在地を変更するが労働者派遣事業許可書を発給地内にある、または労働者派遣事業許可書が破損し、労働者派遣事業許可書の記載内容が不明瞭である場合は、労働者派遣企業の登録証明書の複写。

c）労働者派遣企業の法的代表者を変更する場合、本政令第 24 条第 2、3、4 項に規定される文書。

d）労働者派遣事許可書を紛失した場合、本政令第 24 条第 2、3、4、5 項に規定される文書。

đ) 本条第 1 項第 a、c 号に規定されるケースは､以前発給された労働者派遣事許可書。

3　本条第 1 項第 a、b、c 号に規定される場合における労働者派遣事業許可書の再発給の手順・手続きは以下のとおり。

a)　労働者派遣企業は、本条第 2 項の規定に基づいて労働者派遣企業の本社所在地の労働・傷病兵・社会局に労働者派遣事業許可書の再発給申請書類 1 部を送付する。労働・傷病兵・社会局は、本条第 2 項の規定を満たした書類であることを確認した後、労働者派遣事業許可書の再発給申請書類の受領日を明記した受領書を発給する。

b）労働・傷病兵・社会局は、規定の条件を満たした書類を受け取った日から 15 営業日以内に審査し、労働者派遣企業に対する許可書の再発給について省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案する。労働・傷病兵・社会局は労働者派遣企業に対し、書類が規定の条件を満たさない場合、書類を受け取った日から 7 営業日以内に書類を完成させるよう文書で要請する。

c）労働・傷病兵・社会局から提案書類を受け取った日から 7 営業日以内に、省レベル人民委員会委員長は検討の上で労働者派遣企業に労働者派遣事業許可書の再発給を行う。延長を行わない場合､省レベル人民委員会委員長はその理由を明記した文書により回答する。

4　本条第 1 項第 d 号の規定に基づく場合の許可書再発給の手順・手続きは以下のとおり。

a）許可書再発給の申請書類は次のとおり。本政令の付録 III の書式 No. 05/PLIII に従う労働者派遣事業許可書の申請書。法律の規定に基づいて労働者派遣企業の新規本社所在地の経営登録機関が発給した企業登録証明書の複写。以前の労働者派遣企業の本社所在地の省レベル人民委員会委員長が発給した労働者派遣事業許可書

b）労働者派遣企業は、本項第 a 号の規定に基づいて労働者派遣企業の本社所在地の労働・傷病兵・社会局に労働者派遣事業許可書の申請書類 1 部を送付する。労働・傷病兵・

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

社会局は、本項第 a 号の規定を満たした書類であることを確認した後、申請書類の受領日を明記した受領書を発給する。

c）10 営業日以内に、労働者派遣企業の新規本社所在地の労働・傷病兵・社会局は、労働者派遣事業許可書を発給した労働・傷病兵・社会局に対し、労働者派遣企業の労働者派遣事業許可書の申請書類の複写を提供し、許可取り消しの対象にならない条件を確認するよう文書で要請する。

d) 労働者派遣企業の新規本社所在地の労働・傷病兵・社会局から文書を受け取った日から 7 営業日以内に、現労働者派遣企業の許可書発給地の労働・傷病兵・社会局は、労働者派遣企業の新規本社所在地の労働・傷病兵・社会局に対し、労働者派遣企業が当該地で運営した期間中の運営状況についての意見を、労働者派遣企業の許可申請書類の複写を添付して送付する。

本政令第 28 条第 1 項に従って労働者派遣企業の許可が取り消された場合、労働者派遣企業の許可書発給地の労働・傷病兵・社会局は、省レベル人民委員会委員長に許可の取り消しについて報告し、労働者派遣企業の新規本社所在地の労働・傷病兵・社会局に対し通知する責任を負う。

đ)労働者派遣企業の許可書発給地の労働・傷病兵・社会局からの文書を受け取った日より 6 営業日以内に、労働者派遣企業の新規本社所在地の労働・傷病兵・社会局は、労働者派遣企業に対する許可書の再発給について省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案する。

本政令第 28 条第 1 項に従って労働者派遣企業が、以前の本社所在地の省レベル人民委員会委員長によって許可を取り消された場合、労働者派遣企業の新規本社所在地の労働・傷病兵・社会局は、労働者派遣企業に書類を完成させるよう文書で要請し、労働者派遣企業に対する許可書の再発給について省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案する。

労働者派遣企業が本政令第 28 条第 1 項第 c、d、đ 、 e 号の規定に従って省レベル人民委員会委員長によって許可を取り消された場合、労働・傷病兵・社会局は労働者派遣企業に対し許可書を発給しないことについて省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案する。

e)労働者派遣企業の新規本社所在地の労働・傷病兵・社会局から提案書類を受け取った日から 4 営業日以内に、省レベル人民委員会委員長は検討の上労働者派遣企業に許可書を再発給する。再発給を行わない場合、省レベル人民委員会委員長はその理由を明記した文書により回答する。。

第 28 条　労働者派遣事業許可の取り消し

1　労働者派遣企業は以下の場合において労働者派遣事業許可が取り消される。

a)　労働者派遣企業の要請により労働者派遣事業を停止する。

b）労働者派遣企業の解体、または裁判所による破産宣告。

c）本政令第 21 条に規定される条件の一つを満たしていない。

d）別の企業、組織、個人に労働者派遣事業の許可を使用させる。

đ）本政令の付録 II における労働者派遣の実施可能な業務リストに属さない業務に従事させる労働者を派遣する。

e）労働者派遣企業が許可書の発給・延長・再発給の申請書類の偽造、または発給された許可書の消去・書き換え、または偽造の許可書の使用などの行為を行った。

2　本条第 1 項第 a、b 号に規定されるケースの許可取り消しの申請書類は以下のとお

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

り。

a)　本政令の付録 III の書式 No. 06/PLIII に従う許可の取り消し申請書。

b）発給された許可書または許可書を紛失した場合は法律的責任を負う誓約書。

c）本政令の付録 III の書式 No. 09/PLIII に従う企業からの労働者派遣企業の活動状況の報告書。

d）許可取り消し申請時までの有効な労働者派遣契約の複写。

3　本条第 1 項第 a、b 号に規定される場合における許可取り消しの手順・手続きは以下のとおり。

a)　労働者派遣企業は、本条第 2 項の規定に基づいて労働者派遣企業の本社所在地の労働・傷病兵・社会局に申請書類 1 部を送付する。

b）労働・傷病兵・社会局は、書類を受け取り、確認した後、不備のない申請書類を受領した年月日を明記した受領書を発給する。

労働・傷病兵・社会局は、労働者派遣企業から不備のない許可取り消しの申請書類を受け取った日から 10 営業日以内に、企業の有効な労働者派遣契約を検査・検討し、本政令第 29 条に従って労働者の利益を決済するよう要請し、労働者派遣企業の許可の取り消しについて省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案する。

c）省レベル人民委員会委員長は、労働・傷病兵・社会局からの提案書類を受け取った日から 7 営業日以内に、労働者派遣企業の許可取り消しを決定する。許可取り消しの決定は本政令の付録 III の書式 No. 08/PLIII に従って行われる。

4 本条第 1 項第 c、d、đ、e 号に規定されるケースで労働者派遣企業の許可を取り消す手順・手続きは以下のとおり。

a)　労働者派遣企業が本条第 1 項第の手順 c、d、đ、e 号の規定に該当することを発見した場合、企業の本社所在地の労働・傷病兵・社会局は検査を行い、関連証拠を収集し、労働者派遣事業許可の取り消しについて省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提案する。

b）省レベル人民委員会委員長は、労働・傷病兵・社会局からの提案書類を受け取った日から 7 営業日以内に、労働者派遣企業の許可取り消しを決定する。

c）労働者派遣事業許可の取り消し決定を受け取った日から 3 営業日以内に、労働者派遣企業は許可書を省レベル人民委員会に返却する責任を負う。

5 本条第 1 項第 c、d、đ、e 号に規定される内容に違反した理由により許可を取り消された日から 5 年間は労働者派遣企業の許可が発給されない。

第 29 条　労働者派遣事業許可が取り消されるか、または延長・再発給できない場合の労働者派遣企業の責任

省レベル人民委員会委員長より労働者派遣事業許可を延長・再発給しない、または取り消すことについての文書を受け取った日から 15 営業日以内に、労働者派遣企業はすべての履行中の労働者派遣契約を解約し、派遣労働者・労働者の受け入れ先の正当な権利・利益を労働法規に従って解決する。同時に、法規に従って活動している少なくとも 1 つの電子新聞に労働者派遣事業の終了を 7 日間連続して掲載する。

第 30 条　労働者派遣の実施可能な業務リスト

労働者派遣の実施可能な業務リストは本政令の付録 II に規定される。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

第 4 節
労働者派遣事業の実施における責任

第 31 条　労働者派遣企業の責任

1　労働者派遣事業許可書の原本を労働者派遣企業の本社に、当該許可書原本の認証済み複写を各支店および駐在事務所（ある場合）に掲示し公開する。他の省・市で事業を展開する場合、労働者派遣企業は当該許可の認証済み複写を管理・監督する当該地域の労働・傷病兵・社会局に送付する。

2　労働者派遣企業は、定期的に 6 ヶ月に 1 回または 1 年に 1 回、本政令の付録 III の書式 No. 09/PLIII に従う労働者派遣企業の報告書を本社所在地の省レベル人民委員会委員長および労働・傷病兵・社会局に送付する。同時に、他の省・市で事業を展開する場合、労働者派遣事業の展開先の労働・傷病兵・社会局に当該地域における活動状況に関し報告する。6 ヶ月報告書を 6 月 20 日までに、年次報告書は 12 月 20 日までに送付する。

3　管轄の地方自治体または国家労働管理機関の要請に応じて労働者派遣事業の関連で発生する事故について適時に報告する。

4　労働法第 56 条と本章の規定に従って労働者派遣企業の責任を十分に履行する。

第 32 条　デポジットを預かる銀行の責任

1　労働者派遣企業のデポジット口座開設、デポジット納付、デポジット口座使用に関する規定および当該口座に関する規定を遵守する。

2　本社所在地の省・中央直属都市の中央銀行支店、省レベル人民委員会委員長、労働・傷病兵・社会局に、本政令の付録 III の書式 No. 11/PLIII に従って四半期に 1 回、労働者派遣企業のデポジット状況に関する報告書を定期的に翌四半期の初月 15 日までに送付する。

3　本章の規定に従ってデポジットを預かる銀行の責任を十分に履行する。

第 33 条　労働・傷病兵・社会局の責任

1　雇用主、労働者および地域の関連機関・組織に労働、労働者派遣に関する法律の規定の普及、周知を行う。

2　地域における労働者派遣に関する法律の規定の施行に対し指導、検査、監査、監督を行う。

3　 6 ヶ月に 1 回および 1 年に 1 回、地域のデポジット納付、労働者派遣事業許可書の発給状況について観察を行い、定期的に取り纏め、本政令の付録 III の書式 No. 10/PLIII に従って省レベル人民委員会委員長と労働・傷病兵・社会省に送付する。6 ヶ月報告書を 7 月 20 日までに、年次報告書を翌年 1 月 20 日までに送付する。

4　本章の規定に従って労働・傷病兵・社会局の責任を十分に履行する。

第 34 条　省レベル人民委員会委員長の責任

1 労働者派遣事業許可書の発給、延長、再発給、取り消しについて、許可書の発給、延長、再発給、取り消しを行った日より 5 営業日以内に、観察・管理のために労働・傷病兵・社会省に文書で通知を送付する。同時に、労働者派遣事業許可書が発給された地域と別の省・市に本社所在地を変更した場合は、以前の労働者派遣事業許可書の発給地の省レベル人民委員会委員長に送付する。

2　省レベル人民委員会のウェブサイトにて労働者派遣事業許可書が発給、延長、再発給、取り消される労働者派遣企業を公開する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

3　本章の規定に従って省レベル人民委員会委員長の責任を十分に履行する。

第 35 条　労働・傷病兵・社会省の責任

1　労働派遣事業に関する労働法の実施状況を宣伝、周知、指導、監査、検査、監督する。

2 労働・傷病兵・社会省のポータルサイトにて労働者派遣事業許可書が発給、延長、再発給、取り消される労働者派遣企業を公開する。

3　本章の規定に従って労働・傷病兵・社会省の責任を十分に履行する。

第 36 条　ベトナム国家銀行の責任

各労働者派遣企業のデポジット納付、デポジット管理に関し、デポジットを法律の規定に従って預かる各銀行を監査、検査、監督する。

第 5 章
職場における協議

第 1 節
職場における協議の実施

第 37 条　職場における協議の実施責任

1 雇用主は、労働法第 63 条第 2 項の規定に従って職場の労働者代表組織（ある場合）と協力し、職場における協議を実施する責任を負う。

労働者が労働者代表組織のメンバーとして参加しない職場において、雇用主は、職場の労働者代表組織（ある場合）と協力し、労働法第 63 条第 2 項の規定に従って雇用主との協議に参加する目的として、自分たちを代表するメンバー（以下、労働者の協議代表グループという）を選出するための条件を整備する責任を負う。労働者の協議代表グループのメンバー人数は本政令第 38 条第 2 項に従って定めめられる。

2. 雇用主は、労働法第 63 条第 2 項の規定に従って職場における協議を実施するために、次の主要内容を職場における民主的規則に具体的に規定する責任を負う。

a)　職場における協議原則。

b）本政令第 38 条の規定に従った当事者各側の協議参加者の人数とメンバー。

c）毎年実施する協議の回数、時間。

d）定期的協議、一方または双方の当事者の要請による協議、事案の発生により協議を実施する方法。

đ)　労働法第 63 条第 2 項に従って協議に参加する各当事者の責任。

e）職場における労働者代表組織の指導委員会のメンバーではない労働者側の協議参加代表者に対する労働法第 176 条の規定の適用。

g) その他（ある場合）

3　本条第 1、2 項の規定の他に雇用主は以下の責任を負う。

a)　規定に従って職場における協議に参加する労働者側代表者を指名する。

b）職場における協議を実施するために、場所、時間やその他に必要な物質的条件を

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

手配する。

c）職場における協議および民主的規則の実施状況に関し労働行政機関の要請に応じて報告する。

4　職場における労働者代表組織および労働者の協議代表グループは以下の責任を負う。

a) 規定に従って協議に参加する代表者を指名する。

b）職場における民主的規則に関する意見を雇用主に出す。

c）労働者の意見を聴取し、取り纏め、協議提案の内容を準備する。

d）労働法第 63 条第 2 項、本政令と職場における民主的規則に従って雇用主との協議に参加する。

5　雇用主と労働者および労働者代表組織は、労働法第 63 条第 2 項の規定の対象外であるが、職場での生産、経営、労働組織および職場における民主的規則に則している場合、協議を行うことを奨励する。

第 38 条　協議参加者の人数・メンバー

労働法第 63 条第 2 項における協議参加者の人数、メンバーは以下のとおり規定される。

1　雇用主側

労働組織と雇用主は、生産・経営状況に基づいて、雇用主の法的代表者を入れて協議に参加する代表者の人数と構成メンバーを決めるが、最低 3 人を確保する。またこのことが職場の民主的規則に基づくものであること。

2　労働者側

a)　生産と経営の状況、労働組織、構造、労働者数と男女共同参画の各要素に基づいて、職場の労働者代表組織と労働者の協議代表グループ、協議参加者の人数、メンバーを決めるが、以下のとおりの人数を確保しなければならない。

a1)　雇用主が 50 人未満の労働者を雇用している場合、最低 3 人。

a2)　雇用主が 50 人以上～150 人未満の労働者を雇用している場合、4 人～8 人。

a3)　雇用主が 150 人以上～300 人未満の労働者を雇用している場合、9 人～13 人。

a4)　雇用主が 300 人以上～500 人未満の労働者を雇用している場合、14 人～18 人。

a5)　雇用主が 500 人以上～1000 人未満の労働者を雇用している場合、19 人～23 人。

a6)　雇用主が 1000 人以上の労働者を雇用している場合、最低 24 人。

b) 本項第 a 号の労働者側の協議参加代表者の人数の規定に基づいて、職場の労働者代表組織と労働者の協議代表グループは、労働者総数に対する組織とグループのメンバー割合に応じて、協議に参加する代表者の人数を決める。

3　本条第 1、2 項に規定される雇用主側と労働者側の協議に参加するメンバーのリストは、2 年に 1 回定期的に作成され、職場で公表・公開されなければならない。協議参加メンバーを決める際に、引き続き 2 期目に参加することができないメンバーがいる場合、雇用主または各労働者代表組織、労働者の協議代表グループは、各々の組織・グループの交代メンバーの補充を検討、決定し、職場で公表・公開する。

4　労働法第 63 条第 2 項の規定に従って協議を行う場合、本条第 3 項に規定される参

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

加メンバーに加えて、当事者双方は全労働者もしくは一部労働者の参加を認め、労働法第 136 条第 2 項に規定される女性労働者の権利・利益に関する内容を協議する場合は、女性労働者代表の参加を認めることに同意する。

第 39 条　職場における定期的協議の実施

1　雇用主は職場の労働者代表組織および労働者の協議代表グループと協力し、労働法第 63 条第 2 項第 a 号および職場における民主的規則の規定に従って定期的協議を行う責任を負う。

2　定期的協議への参加者は、本政令第 38 条第 3 号の規定に従う当事者双方の代表者である。当事者双方は、定期的協議の時間、場所、実施方法を職場における現状・民主的規則に基づいて調整する。

3　定期的協議の実施日の最低 5 営業日前に、各当事者は参加者に協議内容を送付する責任を負う。

4　職場の定期的協議を行うには、本政令第 38 条第 3 項の規定に従って、雇用主側は法的代表者もしくは権限を委任された者が参加し、労働者側は代表メンバーの 70%以上の出席が必要である。協議内容は必ず議事録に残し、雇用主もしくは権限委任者、および各労働者代表組織（ある場合）の代表者、および労働者の協議代表グループ（ある場合）の代表者が署名しなければならない。

5　定期的協議の終了日から 3 営業日以内に、雇用主は職場での協議の主な内容を公表・公開しなければならない。労働者代表組織（ある場合）と労働者の協議代表グループ（ある場合）は、メンバーである労働者に対し協議の主な内容を周知する。

第 40 条　一方もしくは双方の当事者の要求による協議

1　一方もしくは双方の当事者の要求による協議は、協議提案当事者の要求する内容が以下の条件を満たすときに実施する。

a)　雇用主側の場合、協議を要求する内容は、雇用主の法的代表者の同意を得なければならない。

b)　労働者側の場合、協議を要求する内容は、本政令第 38 条第 3 項の規定に従って協議に参加する労働者側代表メンバーの 30%以上の同意を得なければならない。

2　本条第 1 項に従う協議要求の受領日から最低 5 営業日以内に、協議要求の受け取り側は、協議開催の時間、場所について文書で回答、合意する。雇用主と労働者側の代表は協議開催に協力する責任を負う。

3　協議内容は必ず議事録に残し、本政令第 39 条第 4 項の規定に従って協議に参加した各当事者の代表者が署名しなければならない。

4 協議の終了日から最低 3 営業日以内に、雇用主は職場での協議の主な内容を公表・公開しなければならない；労働者代表組織（ある場合）と労働者の協議代表グループ（ある場合）は、メンバーである労働者に対し協議の主な内容を周知する。

第 41 条 事案が発生した場合の協議

1　事案に関して、雇用主は次の内容について以下のとおりに職場の労働者代表組織と協議、意見交換を行わなければならない。労働法第 36 条第 1 項第 a 号に規定される職務完了を評価する基準の規則、第 42 条に規定される労働者の解雇、第 44 条に規定される労働者雇用計画、第 93 条に規定される賃金テーブル・給与と労働基準、第 104 条に規定される賞与・表彰規則および第 118 条に規定される労働規則。

a）雇用主は、議題・意見交換する内容を文書で労働者側の協議参加メンバーに送付

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

する責任を負う。

b）労働者側の協議に参加する代表メンバーは、労働者の意見を聴取し、職場の各労働者代表組織、労働者の協議代表グループの意見を取り纏めた文書を雇用主に送付する。女性労働者の権利・利益に関する協議内容の場合、女性労働者の意見を聴取することが必要である。

c）職場の各労働者代表組織・労働者の協議代表グループの意見と、雇用主によって提案される内容とについて協議、意見交換、相談、情報共有をするために、雇用主は協議を開催する。

d）協議の参加者の人数、メンバー、時間、場所について、当事者双方は職場における民主的規則に従って決定される。

đ) 協議内容は必ず議事録に残し、本政令第 39 条第 4 項の規定に従って協議に参加した各当事者の代表者が署名しなければならない。

e）協議の終了日から最低 3 営業日以内に、雇用主は職場での協議の主な内容を公表・公開しなければならない；労働者代表組織（ある場合）と労働者の協議代表グループ（ある場合）は、メンバーである労働者に対し協議の主な内容を周知する。

2 労働法第 128 条の規定に従って労働者に対し出勤停止を命じる事案については、雇用主と、当該労働者がメンバーとなっている労働者代表組織が、文書で意見交換をするか、または雇用主側の協議参加代表者と労働者代表組織の協議参加代表者が、直接意見交換する。

第 2 節
職場における民主的規則の履行

第 42 条　職場における民主的規則の履行原則

1 善意、協力、誠実、平等、公開、透明性。

2 労働者、雇用主および関係組織・個人の正当な権利・利益の尊重。

3 職場における民主的規則の履行は、法律、社会道徳に違反してはならない。

第 43 条　雇用主が公開しなければならない内容・形式

1 雇用主は労働者に対し以下の内容を公開しなければならない。

a) 雇用主の生産、経営の状況。

b）労働者の権利、義務、責任、規則に関連する雇用主の労働規則、賃金テーブル、給与、労働基準、就業規則、およびその他の規則。

c）雇用主が参加する労働協約。

d）報奨金、福利厚生基金、および労働者による寄付金のプールと使用

đ) 労働組合費、社会保険、健康保険、失業保険の天引き。

e) 競争・報奨・規律違反の処分の状況、労働者の権利、義務、利益に関する不服・訴えの解決。

g）法律に定められたその他の内容。

2 本条第 1 項に規定される各項について、法律が公開形式を具体的に規定する場合、雇用主は当該規定に従って公開しなければならない。法律が公開形式を具体的に定めていな

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

い場合、雇用主は、生産・経営・労働組織の特徴と公開しなければならない内容に基づいて、以下の形式を選択し、本政令第 48 条の規定に従って職場における民主的規則にて公開しなければならない。

a）職場に公開掲示する。

b）雇用主と職場における労働者代表組織・労働者の協議代表グループとの各会議、各協議で通知する。

c）労働者に通知するために、職場の労働者代表組織に文書で通知する。

d）内部情報システムで通知する。

đ） 法律で禁止されていないその他の形式。

第 44 条　労働者が意見表明できる内容

1　労働者は以下の内容について意見を表明できる：

a）労働者の権利、義務、利益に関する雇用主の就業規則、規制、その他の規定の策定、修正、補足。

b）賃金テーブル、給与、労働基準の立案・修正・補足。労働協約の内容の提案。

c）コスト削減、生産性向上、労働条件の改善、環境保全、火災・爆発防止に関する対策の提案・実施。

d）法律の規定に従う労働者の権利、義務および利益に関するその他の内容。

2. 本条第 1 項に規定される各内容について、法律が労働者の意見表明の形式を具体的に規定する場合、当該規定に従って実施する。法律が労働者の意見表明の形式を具体的に規定していない場合、労働者は、生産・経営・労働組織の特性、労働者が表明する意見の内容および職場における民主的規則に基づいて以下の形式を選択する。

a）職場での労働者会議・協議において、直接的に、または職場の労働者代表組織・労働者の協議代表グループを通じて間接的に意見を表明する。

b）意見書の送付、直接的な具申。

c）法律で禁止されていないその他の形式。

第 45 条　労働者が決定できる内容・形式

1　労働者は以下の内容を決定できる。

a）法律の規定に従った労働契約の締結、修正、補足、終了。

b）職場における労働者代表組織への加入、非加入。

c）法律の規定に従ったストライキへの参加、非参加。

d）法律の規定に従った労働協約の締結を目的として合意に達した集団交渉の内容への投票。

đ）法律で規定されている、または各当事者間で合意しているその他の内容。

2　労働者による決定の形式は法律の規定に従う。

第 46 条　労働者が検査・監視できる内容・形式

1　労働者は以下の内容を検査、監視することができる。

a）労働協約および労働協約の実施。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

b）労働規則、規則と労働者の権利、義務、利益に関するその他の文書による規定の実施

c）報奨金、福利厚生基金、および労働者による寄付金の使用

d) 労働組合費、社会保険、健康保険、失業保険について、雇用主によって実施される天引き

đ）競争・報奨・規律違反の処分の状況、労働者の権利、義務、利益に関する不服・訴えの解決。

2　労働者による検査、監視の形式は法律の規定に従う。

第 47 条　労働者会議

1　労働者会議は、雇用主が職場における労働者代表組織（ある場合）・労働者の協議代表グループ（ある場合）と協力し、全体会議または代表者会議の形で行う年次会議である。

2　労働者会議の内容は、労働法第 64 条の規定および当事者双方が合意した内容。

3　会議の形式、内容、参加者の構成、時間、場所、手順、実施の責任および労働者会議の結果の周知の形式は、本政令第 48 条に規定される職場における協議の民主的規則に従う。

第 48 条　職場における民主的規則の公示責任

1　雇用主は、本政令に規定される職場における協議の実施および職場における民主的規則の履行を目的とし、職場における民主的規則を公示する責任を負う。

2　職場における民主的規則を立案・修正・補足する際、雇用主はそれを完成・公示するために、職場における労働者代表組織（ある場合）、労働者の協議代表グループ（ある場合）の意見を参考しなければならない。雇用主が職場における労働者代表組織・労働者の協議代表グループによる意見を受け入れない場合、その理由を明記しなければならない。

3　職場における民主的規則は労働者に対し周知しなければならない。

第 4 章
賃金

第 1 節
国家賃金評議会

第 49 条　国家賃金評議会の機能

国家賃金評議会は、労働法第 92 条第 2 項に従って政府首相の決定によって設立され、以下について政府に提言する。

1　地域ごとに確立される最低賃金（月・時間に基づく最低賃金を含む）。

2　労働法の規定に従う労働者に適用される賃金政策。

第 50 条　国家賃金評議会の任務

1　最低賃金を確定するための基礎となる賃金状況、労働者の最低生活水準、企業の生産・経営、労働供給関係、雇用・失業など経済およびその他の要素についての研究、調査、情報収集、分析と評価を行う。

2　労働法第 91 条第 3 項に規定される最低賃金確定要素に沿った労働者の最低賃金に

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

関する報告書を作成する。

3　労働者とその家族の最低生活水準を見直して最低賃金を適用する地域の区分は、時期別の最低賃金の調整計画を確定するための基礎となる。

4　毎年、地域ごとに確立される最低賃金（月・時間に基づく最低賃金を含む）の調整計画について政府に助言するための交渉を行う。

5　労働法の規定に従う各企業形態・機関・組合に就業する労働者に適用されるいくつかの政策について政府に提言および推奨する。

第 51 条　国家賃金評議会の組織構造

1 国家賃金評議会は、労働・傷病兵・社会省（5 名）、ベトナム労働総同盟（5 名）、中央の雇用主代表組織（5 名）、独立専門家　（2 名）（以下、独立メンバーという）の 17 名で構成される。その内、

a）国家賃金評議会の会長は労働・傷病兵・社会省の副大臣 1 名が就任する。

b）国家賃金評議会の副会長は、ベトナム労働総同盟の副会長（１名）、ベトナム商工会議所の副会頭（１名）、ベトナム協同組合の副会長（1 名）の 3 名が就任する。

c）国家賃金評議会の残りのメンバーは次のとおり。労働・傷病兵・社会省の代表者（４名）、ベトナム労働総同盟の代表者（４名）、中央雇用主代表組織の代表者（3 名）、（ベトナム中小企業協会の代表者（1 名）、労働者を雇用する 2 つの中央業界団体の代表者（2 名）、労働・賃金・経済社会に関する独立専門家および科学者（2 名）（労働・傷病兵・社会省傘下機関・組織、研究所・大学、ベトナム労働総同盟および中央雇用主代表組織の専門家・科学者は含まない）

2　政府首相は、本条第 1 項第 a、b 号に従って国家賃金評議会の会長、各福会長を任命・解任する権限を持ち、労働・傷病兵・社会省大臣に、本条第 1 項第 c 号に従って国家賃金評議会のその他のメンバーを任命・解任する権限を与える。国家賃金評議会の会長、副会長とメンバーの任期は 5 年間で兼職する。

3 国家賃金評議会では、評議会と評議会会長が、評議会の職務に関する専門的な報告書の作成を支援し、評議会の行政的業務を実施するために、専門部門と常任部門を持つ。専門部門と常任部門のメンバーは、評議会に参加する各機関とその関係機関・組織に所属する者で、兼任する。

第 52 条　国家賃金評議会の活動

1　国家賃金評議会は、評議会会長の指示の下で会議を通じて集団で活動し、民主的に公開された議論、多数決による決定で進める。

2　国家賃金評議会は個別の印鑑を有し、法律の規定に従って労働・傷病兵・社会省にて管理される。

3　国家賃金評議会の財源は、労働・傷病兵・社会省の年次国家予算からの拠出金、およびその他の法律の規定に従う財源である。国家予算の管理・使用・決算は国家予算に関する法律の規定とガイドライン文書に準ずる。

第 53 条　国家賃金評議会の設立・活動に関する責任

1　ベトナム労働総同盟の会長、ベトナム商工会議所の会頭、ベトナム協同組合の会長、ベトナム中小企業協会の会長は、国家賃金評議会に参加する代表者を任命し、リストを労働・傷病兵・社会省に送付する。

2 ベトナム商工会議所の会頭が主導し、ベトナム協同組合の会長と意見交換を行い、

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

多くの労働者を雇用する 2 つの中央の業界団体から期間ごとに適切な代表者を任命するよう提案し、選出する。

3 国家賃金評議会の会長は、推薦・選出した評議会の独立メンバーを労働・傷病兵・社会省の大臣に検討・任命を仰ぐための報告、また、評議会・技術部門・常任部門の業務規則の公布、これらについて各副会長と意見交換を行う責任を負う。

4　労働・傷病兵・社会省の大臣は、政府首相の承認を仰ぐために国家賃金評議会の設置案の提出、および国家賃金評議会の会長・各副会長の任命・解任を提案する。また国家賃金評議会のその他のメンバーの任命・解任を決定する。

5　計画投資省の大臣は、国家賃金評議会の要請に応じて国民生活水準調査、労働・雇用調査、企業調査の結果およびその他の統計データを提供する。

第２節
残業代・夜間労働に対する賃金支払方式

第 54 条　賃金支払方式

労働法第 96 条に従う賃金支払方式は以下のとおりに規定される：

1　業務の性質と生産・経営条件に基づいて、雇用主と労働者は、以下のとおりに労働契約における時間給、出来高給、歩合給の賃金支払方式を合意する。

a）時間給は、労働契約の合意に従って月・週・日・時間ごとの労働時間に基づいた時間給を受ける労働者に対し支払われる。具体的には次のとおり。

a1）月給は 1 ヶ月の勤務に対して支払われる。

a2）週給は 1 週間の勤務に対して支払われる。労働契約が月給で合意している場合、週給は月給に 12 月を掛け 52 週で割って求められる。

a3）日給は 1 日の勤務に対して支払われる。労働契約が月給で合意している場合、日給は、企業が選択した法律の規定に従って、月給をその月の平日数で割って求められる。労働契約が週給で合意している場合、日給は、週給を労働契約で合意した週あたりの労働日数で割って求められる。

a4）時給は 1 時間の勤務に対して支払われる。労働契約が月給もしくは週給もしくは日給で合意している場合、時給は、日給を労働法第 105 条の規定に従った 1 日の所定の労働時間数で割って求められる。

b）出来高給は、製品ベース・単価に従って完成した数量および品質に基づいて出来高給を受ける労働者に対し支払われる。

c）歩合給は、仕事量、仕事の質、完了に要した時間に基づき歩合給を受ける労働者に対し支払われる。

2　本条第 1 項に規定される賃金支払方式に従う労働者の賃金は、現金または銀行に開設された労働者の個人口座に支払われる。雇用主は、労働者の個人口座への賃金支払を選択する場合、口座開設と賃金振込の手数料を支払わなければならない。

第 55 条　残業代

労働法第 98 条第 1 項に基づく残業代は次のとおりに規定される。

1　時間給を受ける労働者の場合、労働法第 105 条に基づいて労働者が規定労働残業をした場合、次の式で求められる残業代を受給することができる。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

残業代 = 平日の実働時間給 x 最低 150% もしくは 200%もしくは 300% x 残業時間数

その内：

a）平日の実働時間給は、労働者が残業した月・週・日の規定実働時間賃金（残業代、夜間割増賃金、労働法に基づく祝日・年末年始休暇・有給休暇の賃金。労働法第 104 条に規定される賞与、改善提案に対する賞与。シフト中の食事手当、ガソリン代・電話代・交通費・住宅手当・保育費・育児手当；親戚の死亡、労働者の結婚、労働者の誕生日、職業病への補助金および労働契約における業務・職位の履行に関係のない補助金・手当を含まない）を労働者が残業した月・週・日における総実働時間で割って求められる（残業時間を除き、企業が選択した法律の規定に従って、月の平日数、日、週の所定労働時間数を超えない）。

b）平日の残業代は、平日の実働時間給の少なくとも 150%相当とする。週休日の残業の場合、平日の実働時間給の少なくとも 200%相当とする。祝日・年末年始休暇・有給休暇の残業の場合、平日の実働時間給の少なくとも 300%相当とする（日給を受ける労働者の祝日・年末年始休暇・有給休暇の賃金は含まない）。

2. 出来高給を受ける労働者の場合、雇用主と合意した労働基準に従う製品の数量・量を超えて追加して製品の個数・量を生産するために平日残業する場合、次の式で求める残業代が支払われる。

残業代 = 平日の出来高給単価 x 最低 150% もしくは 200% もしくは 300% x 追加製造の製品個数

b）平日に追加製造する製品の場合、平日の出来高給単価の少なくとも 150%相当とする。週休日に追加製造する製品の場合、平日の出来高給単価の少なくとも 200%相当とする。祝日・年末年始休暇・有給休暇に追加製造する製品の場合、平日の出来高給単価の少なくとも 300%相当とする；

3　労働者は、週休日に当たる祝日・年末年始休暇に時間外労働をする場合、祝日・年末年始休暇の残業代が支払われる。労働者は、祝日・年末年始休暇が週休日と重なる振替休日に時間外労働をする場合、週休日の残業代が支払われる。

第 56 条　夜間労働に対する賃金

労働法第 98 条第 2 項に従う夜間労働に対する賃金は以下の式で求められる。

1　時給を受ける労働者の場合、夜間労働に対する賃金は以下の式で求められる。

夜間労働に対する賃金 = { 平日の実働時間給 + ⇒平日の実働時間給 x 少なくとも 30% } x 夜間労働時間数

その内：平日の実働時間給は、本政令第 55 条第 1 項第 a 号に従って 求められる。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

2　出来高給を受ける労働者の場合、夜間労働に対する賃金は以下の式で求められる：

$$\text{夜間労働に対する賃金} = \left\{ \text{平日の出来高給単価} + \text{平日の出来高給単価} \times \text{少なくとも 30\%} \right\} \times \text{夜間に製造する製品の数量}$$

第 57 条　夜間の残業代

労働法第 98 条第 3 項に従う夜間の残業に対する賃金は以下の式で求められる。

1　時給を受ける労働者の場合、夜間の残業に対する賃金は以下の式で求められる：

$$\text{夜間残業賃金} = \left\{ \text{平日の実働時間給} \times \text{最低 150\% もしくは 200\% もしくは 300\%} + \Rightarrow\text{平日の実働時間給} \times \text{少なくとも 30\%} + 20\% \times \text{平日もしくは週休日もしくは祝日・年末年始休暇・有給休暇の日中時給} \right\} \times \text{夜間残業時間数}$$

その内：

a）平日の実働時間給は、本政令第 55 条第 1 項第 a 号に従って求められる。

b）平日もしくは週休日もしくは祝日・年末年始休暇・有給休暇の日中時給は、以下のとおりに求められる。

b1）平日の日中時給は、労働者が当該日の日中に（夜間残業をする前に）時間外労働をしない場合は平日の実働時間給の少なくとも 100%相当とする。労働者が当該日の日中に（夜間残業をする前に）時間外労働をした場合は平日の実働時間給の少なくとも 150%で計算される。

b2）週休日の日中時給は、平日の実働時間給の少なくとも 200%で計算される。

b3）祝日・年末年始休暇・有給休暇の日中時給は、平日の実働時間給の少なくとも 300%で計算される。

2 出来高給を受ける労働者の場合、夜間残業に対する賃金は以下の式で求められる：

$$\text{夜間残業賃金} = \left\{ \text{平日の出来高給単価} \times \text{最低 150\% もしくは 200\% もしくは 300\%} + \text{平日の出来高給単価} \times \text{少なくとも 30\%} + 20\% \times \text{平日もしくは週休日もしくは祝日・年末年始休暇・有給休暇の日中の出来高給単価} \right\} \times \text{夜間に製造する製品の数量}$$

その内、平日もしくは週休日もしくは祝日・年末年始休暇・有給休暇の日中の出来高給単価は以下のとおりに求められる。

a）平日の日中の出来高給単価は、労働者が当該日の日中に（夜間残業をする前に）残業をしない場合の平日の出来高給単価の少なくとも 100%相当とする。労働者が当該日の日中に（夜間残業をする前に）時間外労働をする場合は平日の出来高給単価の少なくとも 150%で計算される。

b）週休日の日中時給は、平日の出来高給単価の少なくとも 200%で計算される。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

c）祝日・年末年始休暇・有給休暇の日中時給は、平日の出来高給単価の少なくとも300%で計算される。

第 7 章
労働時間・休息時間

第 58 条　有給労働時間に計上される時間

1　本政令第 64 条第 2 項に規定される労働時間における休憩時間。

2　業務の性質に応じた休息時間。

3　人間の自然な生理的欲求のための必要な休息時間は労働基準時間に算入される。

4 妊娠中、12 ヶ月未満の子供の育児中、月経中の女性労働者の休憩時間は、労働法第 137 条第 4 項第 2 号に規定される。

5　労働者の責任によらない作業休止時間。

6　雇用主の要求による会議時間、学習時間、教育への参加時間又は雇用主の同意を得た時間

7　労働法第 61 条第 5 項に規定される見習い、研修で労働に携わった時間

8　職場における労働者代表組織の指導委員会のメンバーである労働者は、労働法第 176 条第 3 項第 2 号に規定される任務を遂行するために使用する時間。

9　雇用主による手配もしくは要求に従って、労働災害または職業病による労働能力の喪失程度を判断するための健康診断、職業病検診、医学鑑定の時間。

10　有給の労働時間中の、兵役に関する法規に従う兵役の申請（登録）に伴う検査、健康診断。

第 59 条　残業に対する労働者の同意

1　労働法第 108 条に規定される場合を除く残業を行う時、雇用主は、以下の内容について残業に従事する労働者の同意を得なければならない。

a）残業の時間。

b）残業の場所。

c）残業の業務。

2　労働者の同意が別の文書で調印される場合、本政令の付録 IV の書式 No. 01/PLIV を参照する。

第 60 条　残業時間の制限

1　本条第 2 項、第 3 項に規定される場合を除き、平日に残業する場合、総残業時間は平日の労働時間の 50%を超えない。

2　週単位の平日の労働時間を適用する場合、平日の労働時間と残業時間の合計は 1 日あたり 12 時間を超えない。

3　労働法第 32 条に規定されるパートタイム労働をする場合、平日の労働時間と残業時間の合計は 1 日あたり 12 時間を超えない。

4　祝日・年末年始休暇・有給休暇に残業する場合、残業時間の合計は 1 日あたり 12

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

時間を超えない。

5 本政令第 58 条第 1 項に規定される時間は、労働法第 107 条第 2 項第 b、c 号の規定の準拠を確定するために、年・月の総残業時間の計算時に差し引かれる。

第 61 条　年間 200 時間～300 時間の残業が可能なケース

労働法第 107 条第 3 項第 a、b、c 号に規定される場合を除き、以下の場合においては年間 200 時間～300 時間の残業が可能である。

1　労働法第 108 条に規定される場合を除き、国家機関・組織における公務活動に直接関連する客観的な要因から生じた可及的速やかに行わなければならない業務。

2　公共サービスの提供、健康診断・治療、教育・職業教育サービス。

3　企業における直接的生産・経営の業務は週に 44 時間を超えない平日の労働時間制度を実施する。

第 62 条　年間 200 時間～300 時間の残業についての通知

1　年間 200 時間～300 時間の残業を行う場合、雇用主は以下の場所の労働・傷病兵・社会局に通知しなければならない。

a）雇用主が年間 200 時間～300 時間の残業を実施する場所。

b）、雇用主が年間 200 時間～300 時間の残業を行う場所と異なる省・中央直属都市に本社所在地がある場合は本社所在地に。

2　年間 200 時間～300 時間の残業の開始日から遅くとも 15 日以内に通知しなければならない。

3　通知文書は本政令の付録 IV の書式 No. 02/PLIV に従う。

第 63 条　シフトとシフト編成

1　シフトとは、労働者が職務の開始から終了して他の者に引き渡すまでの労働時間と休憩時間である。

2　シフト制勤務とは、1 日（連続 24 時間）で計算され、少なくとも 2 人または 2 組が交代で同じ作業位置で作業するよう配置すること。

3　労働法第 109 条第 1 項の規定する労働時間中の休憩時間を労働時間に算入するにあたり、本条第 2 項に規定されるシフト制勤務のシフトを連続して勤務する場合は、以下の条件がある。

a）シフトで 6 時間以上勤務する労働者。

b）前後の 2 つのシフト間の移行時間は 45 分を超えない。

第 64 条　労働時間における休憩

1　労働法第 109 条第 1 項に規定される連続 45 分以上の休憩時間は、1 日 06 時間以上労働する労働者に適用される。その内、労働法第 106 条に規定される夜間労働時間では少なくとも 03 時間の労働時間に適用される。

2　本法令第 63 条第 3 項に規定するシフトを連続で労働するときの休憩時間は労働時間として算入される。休憩時間は最低 30 分、夜間労働の場合は最低 45 分が算入される。

3　雇用主は労働時間中の休憩時間を決めるが、この休憩時間はシフト開始時もしくはシフト終了時に配置してはならない。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

4　本政令第 63 条第 3 項に規定されるシフトを連続で労働する場合に加えて、各当事者は休憩時間を労働時間に算入することについて交渉するよう奨励する。

第 65 条　労働者の年次有給休暇を計算するための労働時間として見なされる時間

1　見習い期間および研修期間の場合、見習いまたは研修期間の満了後に労働者が働く場合、労働法第 61 条の規定に準拠する。

2　試用期間の終了後も引き続き働く労働者の試用期間。

3　労働法第 115 条第 1 項に従う有給休暇。

4　雇用主が同意した、累計時間が 1 年に 1 ヶ月を超えない無給休暇。

5　累計時間が 1 年に 6 ヶ月を超えない労働災害、職業病による休暇。

6　累計時間が 1 年に 2 ヶ月を超えない病気休暇。

7　社会保険に関する法律の規定に従う妊娠出産休暇。

8　職場における労働者代表組織の任務を履行し、法律の規定に従って労働時間として算入される時間。

9　労働者の責任によらない作業中止・休止の時間。

10　結果的に労働規律違反や処分に当たらないと判断された出勤停止時間。

第 66 条　特別な場合における年次有給休暇日数の計算方法

1　労働法第 113 条第 2 項の規定に従って就労 12 ヶ月未満の労働者の年間休暇日数は次のように計算される。年次有給休暇の日数に、年功に基づく有給休暇の増加日数（ある場合）を加え、12 ヵ月で割り、その年の実働月数を掛けて年次有給休暇日数を求める。

2　就労 1 ヶ月未満の労働者の労働日数と有給休暇（労働法第 112 条、第 113 条、第 114 条に基づく祝日・年末年始休暇・有給休暇・私的有給休暇）の合計日数が、その月の合意された日数の 50%以上を占める場合、当該月は労働 1 ヶ月として年次有給休暇日数の計算に算入する。

3　国家の機関・組織・軍隊、国営企業における勤続期間について、労働者が引き継いで国家の機関・組織・軍隊、国営企業で就労する場合、当該期間は労働時間として、労働法第 114 条の規定に従って年次有給休暇の増加日数の計算に算入する。

第 67 条　交通費・賃金、年次有給休暇およびその他の有給休暇の賃金

1　労働法第 113 条第 6 項に従う年次有給休暇以外の移動交通費・賃金は当事者双方の合意による。

2 労働法第 112 条、第 113 条第 1 項第 2 条、第 114 条、第 115 条第 1 項に従い、祝日、年末年始休暇、年次有給休暇、私的有給休暇において労働者に支払う基礎となる賃金は、労働者が祝日、年末年始休暇、年次有給休暇、私的有給休暇の休暇を取る時点における労働契約で定める賃金である。

3　労働法第 113 条第 3 項に従って、年次有給休暇を取得していない、または未消化の年次有給休暇を残している労働者に支払う基礎となる賃金は、労働者が退職・失業する月の直近月の労働契約に定める賃金である。

第 68 条　労働時間・休息時間について特殊な性質を有する業務

1　労働法第 116 条に規定される特別な性質を有する業務に加えて、労働時間・休息時間について特別な性質を有する仕事は以下のとおり。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

a）自然災害、火災、病気の予防に関する業務。

b）フィットネス、スポーツの分野での業務。

c）医薬品・ワクチン生産。

d）ガスパイプラインおよびガスプロジェクトの運用、保守、修理。

2　労働・傷病兵・社会省の大臣は、季節性の製造業務、注文による加工業務を行う労働者の労働時間と休憩時間を具体的に規定する。

3　各省および管理部門は労働 ・傷病兵・社会省と合意の上で、労働法第 116 条および本条第 1 項に規定される特殊な性質を有する業務における労働者の労働時間、休憩時間について詳細を定める。

第 8 章　労働規律および物質的責任

第 69 条　就業規則

労働法第 118 条における就業規則は以下のとおりに規定される。

1 雇用主は、就業規則を公布しなければならず、10 人以上の労働者を雇用する場合の就業規則は書面で公布しなければならない。雇用する労働者が 10 人以下の場合、書面による就業規則の公布は必要ないが、労働契約において労働規律および物質的責任について合意しなければならない。

2　就業規則の内容は労働法および関連する法令に反してはならない。就業規則は次の主な内容からなる。

a）労働時間、休息時間；1 日、1 週の平日の労働時間。シフト制勤務；シフトの開始と終了時間。残業（ある場合）；特別な場合の残業。労働時間における休憩時間以外の休憩時間；シフト制勤務の休憩、週有給休暇、年次有給休暇、私的有給休暇、無給休暇についての規定。

b）職場における秩序：労働時間における作業・移動の範囲。ビジネスマナー、服装。雇用主による役割分担・指導命令の遵守についての規定。

c）職場における安全・衛生：労働の安全と衛生、火災・爆発防止に関する規定、規則、手順、対策の遵守責任。個人用防護具、職場における安全衛生を確保する設備の使用と保管。職場の清掃、消毒、殺菌に関する責任。

d）職場におけるセクシャルハラスメントの予防・対応。職場におけるセクシャルハラスメント行為に対する処分の手順、手続き。雇用主は本政令第 85 条の規定に従ってセクシャルハラスメントの予防・対応について規定する。

đ）雇用主の財産、企業秘密、技術上の秘密、知的所有権の保護。財産、資料、技術上の秘密、知的所有権の一覧。財産と秘密を保護するための責任と対策。財産や秘密の侵害行為についての規定。

e）労働契約と異なる業務に一時的に労働者を異動する場合：労働法第 29 条第 1 項に従って生産・経営上の要求により労働契約と異なる業務に一時的に労働者を異動する場合についての規定。

g）労働者の労働規律違反行為および労働規律処分の形式：労働規律違反行為、違反行為に対する労働規律処分の形式についての具体的な規定。

h）物的責任：道具・設備の損壊、又は財産への損害、道具・設備・財産の紛失、または許容限度を超えた物資の浪費などの行為により、損害賠償をしなければならない場合。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

損害の程度に応じた損害賠償額、損害賠償の処理に権限を有する者についての規定。

i）労働規律処分の権限を有する者：労働法第 18 条第 3 項に規定される労働契約の締結権限を有する者は就業規則に具体的に規定される。

3　就業規則の公布又は修正・補足を行うにあたって、雇用主は、職場における労働者代表組織がある 場合は、職場における労働者代表組織の意見を参考にしなければならない。職場における労働者代表組織の意見の参考は本政令第 41 条第 1 項の規定に従う。

4　公布した就業規則は、職場における労働者代表組織（ある場合）に送付され、労働者に通知され、主要な内容は職場の必要な場所に掲示されなければなら ない。

第 70 条　労働規律処分の手順・手続き

労働法第 122 条第 6 項に規定される労働規律処分の手順・手続きは以下のとおりに規定される。

1　違反行為の現場において労働者の労働規律に違反する行為を発見した場合は、 雇用主は違反記録を作成し、労働者がメンバーである職場における労働者代表組織に通知する。労働者が 15 歳未満の場合は法定代理人に通知する。違反行為の発生後に雇用主が労働規律に違反する行為を発見した場合、労働者 の違反を証明できる証拠を収集する。

2　労働法第 123 条第 1 項および第 2 項に規定される規律処分の時効内である場合には、雇用主は次のように労働規律処分会議を開催する。

a) 労働規律処分会議の最低 05 営業日前までに、雇用主は、労働規律処分会議の内容、時間、場所、労働規律処分の対象になる労働者の氏名、労働規律処分の対象になる行為について、労働法第 122 条第 1 項第 b 、c 号に規定される参加メンバーに通知しなければならない。会議を開催するまでに、すべてのメンバーが通知を受け取ったことを確認しなければならない。

b）雇用主の通知を受け取った場合、労働法第 122 条第 1 項第 b、c 号に規定される参加メンバーは、雇用主に対し会議への出席を確認しなければなら ない。参加メンバーの何れかが通知された時間・場所での会議に出席できない場合には、労働者と雇用主は会議の時間と場所を変更することに合意する。当事者双方が合意できない場合には、雇用主が会議の時間と場所を決定する。

c）雇用主は、本項第 a、b 号の規定による通知した時間・場所で労働規律処分会議を実施する。労働法第 122 条第 1 項第 b、c 号に規定される参加メンバーの何れかの会議への出席が確認できないとき、又は会議に来 なかったときは、雇用主は労働規律処分会議をそのまま開催する。

3　議事録に記録された労働規律処分会議の内容は、会議の終了前に承認され、労働法第 122 条第 1 項第 b、c 号に規定される参加メンバーの署名がなければならない。会議出席者の何れかが記録に署名しない場合は、氏名、署名しない理由（ある場合）を明記しなければならない。

4　労働法第 123 条第 1 項、第 2 項に規定される労働規律処分の時効内に労働規律処分の権限を有する者は労働規律処分決定を公布し、労働法第 122 条第 1 項第 b、c 号に規定される参加メンバーに送付する。

第 71 条　損害賠償処理の手順・手続き

労働法第 130 条第 2 項に規定される損害賠償の処理の手順・手続きは以下のように規定される。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

1　雇用主は、労働者による道具・設備の損壊、損失、雇用主の財産もしくは雇用主から与えられた財産の損失、雇用主の財産に対する損害、または許容限度を超えた物資の浪費などの行為を発見した場合は、労働者に対し事件について書面で報告するよう要求する。

2　本政令第 72 条に規定される損害賠償の処理の時効内である場合に、雇用主は次のように損害賠償処理会議を開催する。

a）損害賠償処理会議の最低 05 営業日前までに、労働法第 122 条第 1 項第 b、c 号に規定される参加メンバー、価格の査定人（ある場合）に通知しなければならない。会議を開催するまでに、すべてのメンバーが通知を受け取ることを確認する必要がある。通知の内容は損害賠償処理会議の内容、時間、場所、損害賠償処理の対象になる者の氏名および違反行為を明記しなければならない。

b）雇用主の通知を受け取った場合、本項第 a 号に規定される参加メンバーは雇用主に対し会議への出席を確認しなければなら ない。参加メンバーの何れかが通知された時間・場所での会議に出席できない場合には、労働者と雇用主は会議の時間と場所を変更することに合意する。当事者双方が合意できない場合には、雇用主が会議の時間と場所を決定する。

c）雇用主は、本項第 a、b 号の規定による通知した時間・場所で損害賠償処理会議を実施する。本項第 a 号に規定される参加メンバーの何れかの会議への出席が確認できないとき、又は会議に来 なかったときは、雇用主は法律の規定に従って損害賠償処理会議を開催する。

3　議事録に記録された損害賠償処理会議の内容は、会議の終了前に承認され、本条第 2 項第 a 号に規定される参加メンバーの署名がなければならない。会議出席者の何れかが記録に署名しない場合は氏名、署名しない理由（ある場合）を明記しなければならない。

4　損害賠償処理の時効内に損害賠償処理決定を公布しなければならない。損害賠償処理決定には損害程度、損害原因、損害賠償額、損害賠償の期限・形式を明記し、本条第 2 項第 a 号に規定される参加メンバーに送付しなければならない。

5　損害賠償のその他の場合は民法の規定に従う。

第 72 条　損害賠償処理の時効

労働法第 130 条第 2 項における損害賠償処理の時効は以下のとおりに規定される。

1　損害賠償処理の時効は、労働者による道具・設備の損壊、損失、または雇用主の財産もしくは雇用主から与えられた財産の損失、雇用主の財産への損害、または許容限度を超えた物資の浪費などの行為を行った日より 6 ヶ月以内とする。

2　労働法第 122 条第 4 項に規定される期間中の労働者に対しては損害賠償を求めない。

3　労働法第 122 条第 4 項に規定される期間が満了する場合、時効が満了するまたは時効の満了までが 60 日未満である場合は、損害賠償の時効を延長できるが、上記の期限が満了した日から 60 日を超えてはならない。

第 73 条　労働規律・物的責任に関する不服申し立て

労働規律の処分を受けている、業務を一時停止されている、又は物的責任制度に基づき賠償をしなけれ ばならない者は、これらが不当だと考える場合、労働分野における不服申し立ての解決に関する政府の規定により、雇用主・管轄機関 に対し不服を申立てるか、又は労働法第 14 章第 2 節に規定される手順に従い個人労働紛争解決を申し立てる権利を有す る。

雇用主は、労働規律の処分を行う中で違法な解雇を決定した場合、労働における苦情の解決に関する政府の規定および労働法第 14 章第 2 節に規定される手順に従い、個人労働紛

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

争の解決に関する義務・責任と、労働法第 41 条の規定を遵守する義務を負う。

第 9 章
女性労働者とジェンダーの平等

第 1 節
女性労働者に関する一般規定とジェンダーの平等の確保

第 74 条　女性労働者を多く雇用する雇用主

次のいずれかに該当する雇用主が、女性労働者を多く雇用する雇用主である。

1　10 人以上 100 人未満の女性労働者を雇用し、女性労働者が総労働者数の 50%以上を占める。

2　100 人以上 1000 人未満の女性労働者を雇用し、女性労働者が総労働者数の 30%以上を占める。

3　1000 人以上の女性労働者を雇用する。

第 75 条　労働者の多い場所

以下は労働者の多い場所である。

1　工業団地、産業クラスター、輸出加工区、経済区、ハイテクパーク（以下、工業団地という）において、5,000 人以上の労働者が各企業で就労し、工業団地内で社会保険の保険料を納付する。

2　3000 人以上の労働者が居住登録または一時居住登録している村・区・町。

第 76 条　母乳の搾乳・保管室

母乳の搾乳・保管室は浴室やトイレ以外のプライベートスペースでなければならない。電気、浄水、机、椅子、衛生的に保たれる冷蔵庫、扇風機またはエアコンが設置される。女性労働者が授乳または搾乳・母乳保管を行うために便利な場所に配置され、同僚や公衆の侵入・視界から保護される。

第 77 条　保育所・幼稚園

保育所、幼稚園は教育法第 26 条に規定される就学前教育機関である。

1　保育所、託児所は生後 3 ヶ月から 3 歳までの幼児を受け入れる。

2　幼稚園、保育園は 3 歳から 6 歳までの幼児を受け入れる。

3　こども園、独立こども園は保育所と幼稚園を組み合わせた教育施設であり、生後 3 ヶ月から 6 歳までの幼児を受け入れる。

第 2 節
ジェンダー平等保証および女性労働者に対する特別規定

第 78 条　労働者の労働に関する平等な権利、ジェンダーの平等の保証

1　労働者の平等権。

a）雇用主は、労働者の男女平等の権利に基づいて、採用、雇用、訓練、給与、褒章、昇進、賃金、社会保険・健康保険・失業保険に関する制度、労働条件、労働安全、労働時間、

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

休息時間、疾病休暇、産休、その他の物質的・精神的福利厚生制度およびジェンダーの平等などの保証を確保する責任を負う。

b) 国家は労働者の男女平等の権利を保証し、労働関係における本条第 1 項第 a 号に規定される各分野でジェンダーの平等を保証する措置を講じる。

2　雇用主は、女性の権利・義務・利益に関する決定を行うにあたり、女性労働者もしくはその代表者の意見を参考にする責任を負う。女性労働者の代表者の意見を参考にすることは本政令第 41 条第 1 項の規定に従って実施する。

3　国家は、雇用主に対し以下のことを奨励する。

a）男性、女性の両方に適した業務において、従事する条件・資格を両性が満たしている場合、女性の採用・雇用を優先する。労働契約の満了に際しても、女性労働者と新規労働契約を優先的に締結する。

b）法律の規定よりも優良な制度・政策を実施する。

第 79 条　福利厚生の向上および労働条件の改善

1　雇用主は、保健省の規定に従って職場において適切な浴室・トイレを設置する。

2　雇用主に対し、以下のことにおいて職場における労働者代表組織と協力することを奨励する。

a）男女労働者が常勤の仕事を得るため、フレックスタイム制・パートタイム労働・在宅勤務などの柔軟な勤務スケジュールを適用し、技能向上を目的としたトレーニングを行う。女性労働者が、女性の身体的、生理的および母親としての役割に適したサイドビジネスの訓練が受講できる計画を策定する。

b）労働者の多い場所における労働者向けの文化・スポーツ・医療・住宅およびその他の施設を整備する。

第 80 条　女性労働者のためのヘルスケア

1　定期的な健康診断の際、女性労働者は保健省が公布する産婦人科検査の一覧に従って産婦人科検査を受けることができる。

2　雇用主に対し、妊娠中の女性労働者が社会保険法第 32 条に規定される胎児検診のための休暇をより多く取れる条件を整えることを奨励する。

3　女性労働者の生理期間中の休憩

a）女性労働者は生理期間中 1 日あたり 30 分の休憩を取ることができ、その時間は労働時間に算入され、労働契約に従い賃金の全額を受給することができる。生理期間中の休憩が取れる日数は、職場の実状および女性労働者の要求に合わせ、当事者双方の合意によるが、少なくとも月に 3 労働日である。毎月の具体的な休憩時間は、労働者が雇用主に通知するものとする。

b) 女性労働者が本項第 a 号の規定により柔軟な休憩を要求する場合、当事者双方は、職場の実状と女性労働者の要求に合わせた休憩が手配されることに同意する。

c）女性労働者が休憩を取る必要がなく、労働者が働くことに対して雇用主の同意を得ている場合、本項第 a 号の規定に従う賃金に加え、労働者は休憩時間内で労働者が行った作業に応じた追加賃金を受給することができ、その労働時間は労働者の残業時間に算入しない。

4　12 ヶ月未満の子育て中の休暇

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

a）12 ヶ月未満の子育て中の女性労働者は、授乳、搾乳、母乳保管、休息のために労働時間中に 1 日あたり 60 分の休憩を取る権利を有す。休憩時間は労働契約に従って全額の賃金を受給することができる。

b）b）女性労働者が本項第 a 号の規定よりも柔軟な休暇を要求する場合、労働者と雇用主は、職場での実状と女性労働者の要求に合わせた休憩が手配されることに同意する。

c）女性労働者が休憩を取る必要がなく、労働者が働くことに対して雇用主の同意を得ている場合、本項第 a 号の規定に従う賃金に加え、労働者は休憩時間内で労働者が行った作業に応じた追加賃金を受給することができる。

5　雇用主に対し、職場の実状、女性労働者の要求および雇用主の能力に合わせて搾乳・母乳保管室を設置するよう奨励する。1000 人以上の女性労働者を雇用する雇用主は、職場に搾乳・母乳保管室を設置しなければならない。

6　雇用主に対し、12 ヶ月以上の子供を育てている女性労働者の職場での搾乳、母乳保管に適した条件を整えるよう奨励する。搾乳、母乳保管する休憩時間は、労働者と雇用主の合意によるものとする。

第 81 条　労働者の多い場所における保育所・幼稚園の整備

1　省レベル人民委員会は以下の責任を負う。

a）地域における土地使用計画にて、労働者の多い場所の保育所・幼児園の建設用地を確保する；

b）労働者のニーズに対応できる保育所・幼児園を建設する。

c）労働者のニーズに対応できる保育所・幼児園を設立するためのインフラ整備への投資および施設の全体もしくは一部の建設、また既存の住宅用地・インフラを組織・個人に賃貸させる。

d）教育の民営化に関する体制、政策の厳格な実施を指導し、労働者のニーズに応じた保育所・幼児園の建設に投資する企業・組織・個人に対し、用地確保・資金調達・行政手続きで有利な条件を整える。

đ）法律の規定に従って教育行政に関する責任を履行する。

2　労働者の多い場所における私立の保育所・幼稚園は、就学前教育の発展のための政策に関する 2020 年 9 月 8 日付政令第 105/2020 / ND-CP 号第 5 条に規定されている工業団地内の私立の幼児教育・保育施設に適用される政策を受ける権利がある。

3　労働者の多い場所で就労する労働者の就学前児童は、幼児教育・就学前教育の発展のための政策に関する 2020 年 9 月 8 日付政令第 105/2020 / ND-CP 号第 8 条に規定される工業団地で就労する作業員・労働者の幼児と同様の政策を受ける権利がある。

4　労働者の多い場所における私立の幼児教育・保育施設に従事する保育士・幼稚園教員は、幼児教育･就学前教育の発展のための政策に関する 2020 年 9 月 8 日付政令第 105/2020 / ND-CP 号第 10 条に規定される工業団地における私立の幼児教育・保育施設に従事する保育士・幼稚園教員に適用される同様の政策を受ける権利がある。

5　雇用主に対し、保育所・幼稚園を建設するか、または保育所・幼稚園の建設費の一部を支援することを奨励する。

第 82 条　労働者の育児と幼稚園の費用における雇用主の支援と補助

具体的な条件に基づいて、雇用主は、保育所・幼稚園に預ける年齢の子供を持つ労働者のために保育料の一部を物品もしくは金銭により支援・補助する提案・計画を作成する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

労働法第 63 条、第 64 条および本政令第 4 章に規定される職場における会合を通じて、労働者と意見交換、協議した後、雇用主は支援の金額と期間を決める。

第 83 条　労働者を支援する政策

1　民営化促進政策の規定に従う規模・基準の各条件を満たす保育所、幼稚園、医療施設、文化施設およびその他の福祉関連事業の建設へ投資する雇用主は、教育、職業訓練、医療、文化、スポーツおよび環境分野における活動の民営化促進政策の規定に従う優遇措置を受けることができる。

労働者のための住宅を建設する場合、住宅法の規定に従う優遇措置を受けることができる。

保育所・幼稚園へ投資し、運営する場合、施設賃貸料が減免される。

2　雇用主に対する国家の支援は以下のとおり。

a）女性労働者を多く雇用する雇用主は税法の規定に従って減税措置の対象となる。

b）本政令の規定に従って女性労働者向けの費用、ジェンダーの平等の保証、職場におけるセクシャルハラスメントの予防･対応に対する追加費用は､財務省の規定に基づいて、法人税の課税所得を確定する際の控除可能な費用に算入することができる。

第 3 節
職場におけるセクシャルハラスメントの予防・対応

第 84 条　職場におけるセクシャルハラスメント

1　労働法第 3 条第 9 号に規定されるセクシャルハラスメントとは、業務関連の何らかの利益との引き換えに性的関係を提案、要求、示唆、脅迫、または強要などの形態で行うこと。さらに、仕事との関連、引き換えを意図していないが、職場環境を不快・不安にさせ、セクシャルハラスメント被害者の身体的、精神的、または生産性・生活に損害を及ぼす性的行動が含まれる。

2　職場におけるセクシャルハラスメントは以下のとおり。

a)　性的もしくは性を示唆する行為、身振り、接触、または身体的影響を含む身体的行動。

b）発言によるセクシャルハラスメントには、直接口頭によるもの、または性的内容や性的な意味を持つ電話・電子的手段などが含まれる。

c）非言語的なセクシャルハラスメントには、ボディランゲージ、性的または性的活動に関連する視覚資料を直接または電子的に表することを含む。

3　労働法第 3 条 9 号に規定される職場とは、社会活動、セミナー、トレーニング、出張、食事、電話、電子的手段によるコミュニケーション、雇用主が手配する住居と職場の往復車両、雇用主が提供する住居、その他雇用主が指定する仕事関連の場所またはスペースなど、雇用主の合意または割り当てに従って労働者が実際に就労する場所である。

第 85 条　職場におけるセクシャルハラスメントの防止と管理に関する雇用主の規定

1　就業規則もしくは就業規則と共に公布する付録にて、職場におけるセクシャルハラスメントの防止と管理に関する雇用主の規定の主たる内容は以下のとおり。

a）職場におけるセクシャルハラスメントは厳格に禁じられる。

b）職場の性質・特徴に基づいた職場におけるセクシャルハラスメント行為に関する

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

詳細且つ具体的な規定。

c）職場におけるセクシャルハラスメント行為に対する、訴え・苦情の責任、期限、手順、手続き、訴え・苦情の解決の関連規定を含む内部処理の責任、期限、手順、手続き。

d）違反行為の性質・程度に応じた、セクシャルハラスメント加害者又は虚偽の訴え・苦情をした者に対する労働規律処分の形式；

đ）被害者への損害賠償および回復措置。

2　セクシャルハラスメントに関する訴え・苦情およびセクシャルハラスメント行為に対する処理に関する雇用主の規定は以下の原則を明確にしなければならない：

a）迅速、適時。

b）セクシャルハラスメント被害者、訴人・苦情申出人、被訴人・被苦情申出人の秘密、名誉、威信、尊厳、安全の保護。

第 86 条　職場におけるセクシャルハラスメントの防止と対応への責任と義務

1　雇用主は以下の義務を負う。

a）職場におけるセクシャルハラスメントの防止と対応に関する法律の規定の実施と監督。

b）労働者に対する職場におけるセクシャルハラスメントの防止と対応に関する法律と規定についての教育および広報・啓蒙。

c）職場におけるセクシャルハラスメント行為に関する訴え・苦情が出る際、雇用主は迅速に阻止、対処し、セクシャルハラスメント被害者、訴人・苦情申出人、被訴人・被苦情申出人の秘密、名誉、威信、尊厳、安全を保護しなければならない。

2　労働者は以下の義務を負う。

a）職場におけるセクシャルハラスメントの防止・管理に関する法律の規定を厳格に遵守する。

b）セクシャルハラスメントのない職場環境づくりに参加する。

c）職場におけるセクシャルハラスメント行為の防止、訴え。

3　職場における労働者代表組織は以下の責任を負う。

a）職場におけるセクシャルハラスメント防止・管理に関する規定の作成と実施およびその実施の監督への参加。

b）セクシャルハラスメント被害者、セクシャルハラスメント行為の苦情を受けている者、訴えを受けている者のために代表して情報提供、カウンセリングを行う。

c）職場におけるセクシャルハラスメント防止・管理に関する規定につき広報・啓蒙とトレーニングを実施する。

4　雇用主および職場における労働者代表組織は、集団交渉の議題として、職場におけるセクシャルハラスメント防止・管理に関する内容を選択することを奨励する。

第 4 節
女性労働者に関する政策およびジェンダーの平等の実施の責任

第 87 条　女性労働者に関する政策およびジェンダーの平等の確保の実施

1　労働・傷病兵・社会省は関連機関と協力し、女性労働者に関する政策、ジェンダ

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

ーの平等および職場におけるセクシャルハラスメントの防止・管理について広報・啓蒙する責任を負う。

2　財務省は関連機関と協力し、本政令第 83 条第 2 項の規定の実施を指導する責任を負う。

3　教育訓練省は関連機関と協力し、本政令第 81 条の規定の実施を指導する責任を負う。

4　保健省は以下の責任を負う。

a）本政令第 79 条第 1 項に規定される浴室・トイレに関する基準を指導する。

b）本政令第 80 条第 1 項に規定される女性労働者のための産婦人科健診の一覧を公布する。

c）本政令第 80 条第 5 項に規定される搾乳・母乳保管室の指導。

5　省レベル人民委員会は以下の責任を負う。

a）本章に規定される女性労働者に関する政策、ジェンダーの平等および職場におけるセクシャルハラスメントの防止・管理についての広報・啓蒙、実施の監査・監督を行う。

b) 労働者の多い場所を確定し、本政令第 81 条の規定を実施する。

6　ベトナム祖国戦線とその加盟組織に義務と権限の範囲内で本章の規定の実施を監督するよう要請する。

第 10 章
家事手伝い労働者に対する特別規定

第 88 条　家事手伝い労働者

家事手伝い労働者は、労働法第 3 条第 1 項に規定される労働者であり、労働法第 161 条第 1 項に規定される業務に従事するために書面による労働契約を締結する。

第 89 条　家事手伝い労働者に対する特別規定

1 労働法第 14 条第 1 項および第 162 条第 1 項に基づく労働契約の形式に関する規定、第 16 条に基づく労働契約締結時の情報提供義務、第 21 条第 1 項に基づく労働契約内容、第 35 条、第 36 条第 3 項および第 162 条第 2 項に基づく労働契約を一方的に終了できる権利、第 40 条、第 41 条に基づく労働契約の違背による一方的な終了における義務、第 46 条に基づく退職手当に関する規定、以上次のとおりに規定する。

a）労働者の採用に際して、雇用主は労働者と労働契約を締結しなければならない。労働契約の形式は、労働法第 14 条第 1 項、第 162 条第 1 項に従って、書面で締結・署名されなければならない。

b）労働契約を締結する前に、雇用主と労働者は労働法第 16 条の規定に従って、情報提供をする義務を負う。同時に、雇用主は業務の範囲、雇用主の家庭における食事・生活の条件と労働者が業務の遂行にあたって健康の安全確保に関する情報、その他必要な情報を提供しなければならない。

c）労働契約内容は労働法第 21 条第 1 項に規定される。本政令の付録 V の書式 No. 01/PLV に基づいて、雇用主と労働者は、実際の条件に沿って施行できるが、労働法第 21 条第 1 項に規定される内容を遵守し、労働契約の各当事者の具体的な権利・義務・利益について合意する責任を負う。→前文するために後文：意味通じない。

d) 労働契約を履行するにあたって、各当事者は理由を述べずに労働契約を一方的に

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

終了する権利を有するが、以下の場合を除き、少なくとも 15 日前に予告をしなければならない。

d1）労働者は、次の理由により労働契約を一方的に終了できる。労働法第 29 条に規定される場合を除き、合意した業務、労働場所が割り当てられていない、または合意した労働条件が保証されない、労働法第 97 条第 4 項に規定される場合を除き、賃金の全額または期限内に支払われない、労働者が、雇用主から虐待、暴行若しくは侮辱的な発言・行為、または健康・尊厳・名誉に影 響を与える行為を受けた場合、および労働の強要を受けた場合、職場におけるセクシャルハラスメントを受けた場合、労働法第 138 条第 1 項の規定に従って妊娠中の女性労働者が退職しなければならない場合、各当事者間に別段の合意がある場合を除き、労働法第 169 条の規定に従って定年 に達した場合、雇用主が労働法第 16 条第 1 項の規定に従って誠実な情報提供をしなかったことが労働契約の履行に影響を及ぼす場合。

d2）雇用主は、次の理由により労働契約を一方的に終了できる。労働法第 31 条に規定される期間が過ぎても職場に出勤しない場合。労働者が、正当な理由なく 5 営業日以上連続して無断欠勤した場合。

đ) 労働契約の違背による一方的終了とは、本項第 d 号の規定により労働契約の一方的な終了を意味する。労働契約の違背による一方的終了の場合、労働者は労働法第 40 条に規定される義務を負い、雇用主は第 41 条に規定される義務を負う。雇用主が本項第 d 号に規定される予告期限に違背した場合、労働者に対し、予告しなかった日数について労 働契約に基づく賃金に相当する金額を賠償しなければならない。

e) 労働法第 34 条第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項、第 6 項、第 7 項および本項第 d 号に規定される労働契約が終了する場合、労働法第 46 条の規定に従って雇用主は労働者に対し退職手当を支払う責任を負い、当事者双方はお互いの権利に関連するすべての金員を支払う責任を負う。

2 労働者と雇用主は、労働法第 4 章（第 93 条を除く）に従って、賃金・賞与、および賃金・賞与の支払いについて合意する。労働法第 90 条第 1 項、第 2 項に従って合意する労働者の賃金は、業務に応じた賃金、賃金手当とその他の追加費用（ある場合）を含む。労働者の月次の食事代・宿泊代（ある場合）を業務に含む賃金は、政府が公布する当該地域の最低賃金を下回ってはならない。雇用主と労働者が合意する労働者の月次食事代・宿泊代（ある場合）は労働契約に記載する賃金の 50%を超えない。

3 労働時間、休息時間は労働法第 7 章および本政令第 7 章に従うものとし、その内の平日および週休日の休息時間は次のとおり。

a）平日において、規定に従う労働契約で合意した労働時間に加え、雇用主は労働者に連続 24 時間の内に連続 6 時間を含む少なくとも 8 時間の休息時間を確保する。

b）労働者は労働法第 111 条の規定に従う週休を取得する権利がある。雇用主が週休を付与できない場合、労働者に平均で 1 ヶ月に 4 日の休暇を付与しなければならない。

4 雇用主は、労働者が自身で積極的に社会保険、健康保険に加入するよう、社会保険・健康保険・失業保険に関する法律の規定に従って、雇用主が労働者のために納付する強制社会保険・健康保険・失業保険の保険料に相当する額を、労働者への賃金支払時に追加して支払う責任を負う。

労働者が同時に複数の家事手伝い労働契約を締結する場合、雇用主の社会保険・健康保険の支払い責任は個々の労働契約に基づき履行する。

5 家事手伝い労働者に対する労働安全衛生は以下のとおりに実施する。

a）雇用主は、労働者の業務に関連する機器、設備、器具の取り扱い、および家庭内

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

の火災・爆発防止装置について指導し、労働に当たり個人用保護具を整備する責任を負う。

b）雇用主は、労働災害を被った、職業病に罹患した労働者に対し、労働安全衛生法第 38 条、第 39 条に規定される労働者に対する責任を履行する。

c）労働者は機器、設備、器具の取り扱い、および火災・爆発防止を遵守し、居住地の家庭・市民の環境衛生の条件を満たさなければならない。

6　労働者に対する労働規律・物的責任は以下のとおり。

a）雇用主と労働者は、労働法第 118 条第 2 項、第 129 条の規定に従う労働規律の行為・処分形式、物的責任につき具体的に規定し、労働契約に記載するか、またはその他の合意形式で示す。

b）労働者に対する労働規律処分形式は、労働法第 124 条第 1 項、第 4 項に従って懲戒、解雇を含む。

c）雇用主は次の場合において解雇処分を適用する。働法第 125 条第 1、2 および 4 項に規定される違反行為を行い、または労働者は、雇用主もしくは家族に対し虐待、暴行若しくは侮辱的な発言・行為、健康・尊厳・名誉に影響を与える行為を行った場合。

d）労働者の労働規律違反行為を発見した場合、雇用主は労働者に対し本項第 b 号に規定される形式に従って検討し、懲戒を科す。労働者が 15 歳から 18 歳未満の場合、雇用主は労働者の懲戒処分を労働者の法定代理人に通知する必要がある。

đ) 労働者に対する労働規律処分は、労働法第 122 条第 1 項第 a、c 号、第 2、3、4、5 項に規定される原則、手順、手続きに従わなければならない。

第 90 条　雇用主、労働者の義務

1　労働法第 163 条、第 164 条および第 165 条に規定される義務を履行する。

2　雇用主は、村・区・町の人民委員会（以下、町村レベルの人民委員会という）に対し、労働契約を締結した、若しくは終了した日より 10 日間以内に、本政令の付録 5 の書式 No. 02/PLV と書式 No. 03/PLV により、労働者の雇用および労働契約終了について通知しなければならない。

第 91 条　家事手伝い労働者の管理責任

1　省レベル人民委員会は労働・傷病兵・社会局に対し以下を指示する。町村レベル労働・傷病兵・社会部署に対し、家事手伝い労働者に関する法規の広報・啓蒙の指導、管轄地区内の家事手伝い労働者に関する規定の実施の管理、監査、検査、監督。

2　省・中央直轄市に属する市区町村の人民委員会（以下、市区町村レベルの人民委員会という）は労働・傷病兵・社会部署に対し以下を指示する。市区町村の公務員に対し家事手伝い労働者に関する法規の広報・啓蒙の指導、管轄地区内の家事手伝い労働者に関する規定の実施の管理、監査、検査、監督。

3　基礎自治体の人民委員会。

a）労働・傷病兵・社会局および労働・傷病兵・社会部署の指導の下に、家事手伝い労働者に関する法規の広報・啓蒙を実施する。

b）管轄地区内の家事手伝い労働者に関する規定の実施の調査、管理、監査、検査、監督の担当者を指名する。

c）本政令第 90 条第 2 項に規定される家事手伝い労働者の雇用、労働契約終了に関する通知を受け取り、省の管轄管理機関の要請に応じて管轄地域内の家事手伝い労働者の雇用状況につき取り纏め、報告する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

第 11 章
労働紛争の解決

第 1 節
労働調停人

第 92 条　労働調停人の基準

1　ベトナム公民であり、民法に規定される十分な民事の行為能力を有し、健康で品行方正な者であること。

2　学士以上の学位を持ち、労働関係の分野に 3 年以上従事していること。

3　刑事責任を追及されているまたは刑事処分を受けている者でないこと。

第 93 条　労働調停人を任命する手順・手続き

1　労働調停人の募集・任命計画の立案

a) 毎年第 1 四半期、労働・傷病兵・社会部署は管轄地域における労働調停人の募集・任命ニーズを擦り合わせ、計画を作成し、労働・傷病兵・社会局に対し毎年 3 月 31 日までに報告する。

b)　労働・傷病兵・社会局は、各労働・傷病兵・社会部署および労働・傷病兵・社会局の計画を取り纏め、省・中央直轄市の全体計画として作成し、省レベル人民委員会委員長の承認を仰ぐために提出する。

2　労働調停人の募集・任命の手順・手続き

a)　省レベル人民委員会委員長の承認済み労働調停人の募集・任命計画に基づいて、労働・傷病兵・社会局は、局・部署のポータルおよびマスメディアで労働調停人募集について書面により公開するよう通知し、同時に実施の協力に向けて労働・傷病兵・社会部署へ送付する。

b)　労働・傷病兵・社会局の労働調停人募集案内に記載される応募期限内で、本人の直接申請、または国家機関・組織、政治組織、政治社会組織、およびその他の組織が労働・傷病兵・社会局もしくは労働・傷病兵・社会部署に対し労働調停人候補者を推薦する。

応募書類は次のとおり：労働調停人の応募申請書、管轄機関の認証を受けた履歴書、保健省の規定による管轄医療機関から発給された健康診断書 、関連学位証明書・書類の原簿の複写、公証役場の証明を受けた複写、もしくは証明を受けていない複写と照会するための原本、関連機関、組織の推薦状(もしある場合)。

c)　労働・傷病兵・社会部署は、労働調停人の応募書類に記載された応募申請書提出締切日から 5 営業日以内に、採用基準を満たす応募者を検討の上、取り纏めて労働・傷病兵・社会局の審査を仰ぐために提出する責任を負う。

d)　労働・傷病兵・社会局は、労働・傷病兵・社会部署からの提案を受領した日から 10 営業日以内に応募書類(直接労働・傷病兵・社会局が受理した応募書類を含む)を審査し、労働・傷病兵・社会局および労働・傷病兵・社会部署の管轄内に配属する選出した各労働調停人の名簿を作成し、省レベル人民委員会委員長の検討、任命を仰ぐために提出する。

đ)　省レベル人民委員会委員長は、労働・傷病兵・社会局の提案を受領した日から 5 営業日以内に検討の上、労働調停人の任命を決定する。労働調停人の任期は最長 05 年間である。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

3　労働調停人の再任

a) 労働調停人は任期満了を迎える 3 ヶ月前までに、労働調停人の業務を継続することを希望する場合、労働・傷病兵・社会局に再任申請書を送付する。

b) 省レベル人民委員会委員長によって承認される労働調停人の年間募集･任命計画、基準の見直し、管轄地域における労働調停人の職務遂行の評価に基づいて、労働・傷病兵・社会局は､労働調停人の再任申請書を受領した日から 10 営業日以内に省レベル人民委員会委員長に書面で提出する。

c)　労働・傷病兵・社会局の提案を受領した日から 5 営業日以内に、省レベル人民委員会委員長は検討の上、基準・条件を満たした者に対し再任を決定する。

4　労働・傷病兵・社会局および労働・傷病兵・社会部署は、任命・再任される労働調停人の署名、活動地域、電話番号、連絡住所のリストを局･部署のウェブサイトにて公開・更新・掲示し、労働者および雇用主が連絡を取れるよう地域のマスメディアに通知する。

第 94 条　労働調停人の解任

1　労働調停人は、以下の場合において解任される。

a)　本人が労働調停人の辞任届を提出する場合。

b)　本政令第 92 条に規定される基準を満たさない場合。

c)　法律の規定に従う調停の遂行が、関係者もしくは国家の利益に損害を与え、法律に違反する行為の場合。

d) 労働調停人管理規則に従って 2 年間の職責が果たされていないと評価される場合。

đ)　労働調停人管理規則に規定されている正当な理由がなく、与えられた労働紛争、職業訓練契約に関する紛争の解決を 2 回 以上拒否した場合。

2　労働調停人の解任手順・手続き

a)　本条第 1 項第 a 号の規定により本人から労働調停人辞任届を受領した日から 5 営業日以内に、労働・傷病兵・社会局は省レベル人民委員会委員長の検討、および労働調停人の解任を仰ぐために書面で提案する。

b) 本条第 1 項第 b、c、 d 、dd 号の規定により、労働・傷病兵・社会局は労働・傷病兵・社会部署の報告書を検討した結果に基づいて、省レベル人民委員会委員長の検討、労働調停人の解任を仰ぐために提案する。

c)　労働・傷病兵・社会局より提案を受領した日から 10 営業日以内に、省レベル人民委員会委員長は検討の上、労働調停人の解任を決定する。

第 95 条　労働調停人を指名する権限・手順・手続き

1　労働・傷病兵・社会局もしくは労働・傷病兵・社会部署は、労働調停人管理規則における地域分画に従って、調停任務の実施につき労働調停人を任命する。

2　労働調停人を指名する権限・手順・手続き

a)　労働紛争・職業訓練契約に関する紛争の解決申立書、労使関係発展への支援要請書は労働･傷病兵･社会局もしくは労働･傷病兵･社会部署もしくは労働調停人へ送付する。

労働調停人は紛争対象から直接解決を求める請願書を受け取った場合、受領してから 12 時間以内に、労働調停人は分類・処理に向けて、本人の所属先である労働・傷病兵・社会局もしくは労働・傷病兵・社会部署に転送しなければならない。

b) 請願書を受領した日から 5 営業日以内に、管轄地域分画に従って、労働・傷病兵・

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

社会局もしくは労働・傷病兵・社会部署は規定に従って分類し、労働調停人を書面により指名する責任を負う。

本項第 a 号に従って労働調停人から請願書を受け取った場合、請願書を受領してから 12 時間以内に管轄地域分画に従って、労働・傷病兵・社会局もしくは労働・傷病兵・社会部署は、規定に従って労働調停人を書面により指名する。

3　事案の複雑さに応じて、労働・傷病兵・社会局もしくは労働・傷病兵・社会部署は、解決に向けて 1 名もしくは複数の労働調停人を指名することができる。

第 96 条　労働調停人に対する制度、活動条件

1　労働調停人は以下の制度が受けられる。

a)　管轄機関によって任命された労働調停人の職務に伴う報酬は、1 日あたり、政府が随時規定する労働契約に基づいて就労する労働者に対する各地域最低賃金の平均額の 5%を受け取ることができる。(2021 年 1 月 1 日から、地域別の最低賃金は 2019 年 11 月 15 日付政令第 90/2019 /ND-CP 号に規定される)。

省レベル人民委員会は、地域の財政状況に応じて、現時点で規定より高い額の報酬の適用を検討し、同級人民評議会の決定を仰ぐために提出することができる。

b)　規定に従う職務を行うための労働調停人の時間確保につき、所属機関、部署、組織が有利な条件を与える。

c)　規定に従う労働調停人の職務を行うにあたって、行政機関公務員・幹部に対する出張制度の適用が許可される。

d)　管轄機関が主催する専門能力向上の研修・養成を受講することができる。

đ)　規定に従う労働調停人の職務遂行における業績に対し競争・報奨法の規定に従って報奨される。

e)　法律の規定に従うその他の制度を享受することができる。

2　本政令第 95 条に規定される労働調停人を指名する機関は、労働調停人が職務を行うための場所、業務用機器、資料、文房具およびその他の必要な条件を整える責任を負う。

3　本条第 1、2 項に規定される制度、活動条件の費用は国家予算から拠出される。費用の見積作成、管理、決済は国家予算に関する法律に従う。

第 97 条　労働調停人の管理

1　労働・傷病兵・社会省

a)　労働調停人に関する法律文書を作成し、管轄機関に公布を仰ぐために提出する、または管轄する範囲内の公布を実施する。

b)　労働調停に関する規定の実施について広報、指導、監査、検査、監督を行う。

c)　労働調停人向けの専門能力向上に関する研修・養成の内容・カリキュラム開発を行う。

2　省レベル人民委員会委員長：

a）省レベル地域内における労働調停人の任命、再任、解任と活動の管理。

企業および労働者が多く、労働紛争が多発する省・中央直轄市に、労働・傷病兵・社会局に所属する専従の労働調停人の任命を検討することができる。専従の労働調停人は、労働紛争、職業訓練契約に関する紛争、労使関係発展支援の解決に関わり、管轄地域における労働調停の管理において労働・傷病兵・社会局へ支援する責任を負う。専従の労働調停人の

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

選出基準、任命、職務は労働調停人管理規則に従う。

b) 労働調停人管理規制を公布し、労働・傷病兵・社会局および労働・傷病兵・社会部署に所属する労働調停人の管理地域分画を行う。

c) 規定に従って労働調停人に対する競争・報奨の制度、政策の策定および実施を指揮する。

3 労働・傷病兵・社会局。

a) 労働調停人管理規則を作成し、省レベル人民委員会委員長に提出する；

b) 地域の労働調停人の管理につき省レベル人民委員会委員長に助言、支援する。

c) 労働調停人を募集・任命する年間計画の立案、実施。

d) 管理地域分画に基づいて紛争解決および労使関係発展支援の職務を行う労働調停人を指名する。労働調停人の労働条件を保証する。労働調停人の活動および業績を評価する。労働調停人に対する報酬・競争・報奨制度の実施。労働調停人の記録、各紛争解決事案の記録およびその他の資料を保管する。

đ) 地域の労働調停人向けの専門・業務に関する研修・養成の実施を主導し、労働・傷病兵・社会省の専門部署と協力する。

e) 法律の規定に従って労働調停の監査、検査、監督を実施する。

g) 毎年、労働調停状況を取り纏め、省レベル人民委員会委員長および労働・傷病兵・社会省に報告する。

4 労働・傷病兵・社会部署。

a) 地域分画に従って、地域内の労働調停人を管理する。

b) 地域分画に従って、労働調停人を募集・任命する年間計画の立案、実施。

c) 管理地域分画に基づいて紛争解決および労使関係発展支援の職務を行う労働調停人を指名する。労働調停人の労働条件を保証する。労働調停人の活動および業績を評価する。労働調停人に対する報酬・競争・報奨制度の実施。労働調停人の記録、各紛争解決事案の記録およびその他の資料を保管する。

d) 労働・傷病兵・社会省および労働・傷病兵・社会局が主催する専門・業務に関する研修・養成を受講する労働調停人を指名する。

đ) 毎年、地域における労働調停状況を取り纏め、労働・傷病兵・社会局に報告する。

第 2 節
労働仲裁評議会

第 98 条　労働仲裁人の基準・条件

1 ベトナム公民であり、民法に規定される十分な民事の行為能力、品格を有し、健康で

2 学士以上の学位を持ち、法律を理解し、労働関係分野に最低 5 年従事していること。

3 刑事責任を追及されている、または刑事判決が執行されている、または判決の執行を終えているが刑事記録が抹消されていない者でないこと。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

4　労働法第 185 条第 2 項の規定に従って、労働・傷病兵・社会局もしくは省レベル労働同盟、もしくは省の地域の雇用主代表組織によって労働仲裁人として推薦される。

5　裁判官、検察院、捜査官、執行官、人民裁判所・人民検察院・検察機関・判決執行機関に所属する公務員ではないこと。

第 99 条　労働仲裁人の任命

1　労働法第 185 条第 2 項に規定される労働仲裁評議会の労働仲裁人の人数および本政令第 98 条に規定される労働仲裁人の基準・条件に基づき、省レベルの労働同盟および省地域の雇用主代表組織は、労働仲裁人の候補者の推薦書類を作成し、労働・傷病兵・社会局へ送付する。

2　省レベルの労働同盟および省地域の雇用主代表組織から、労働仲裁人の候補者の推薦書類を受領した日から 10 営業日以内に、労働・傷病兵・社会局は取り纏め、労働仲裁人の候補者の一括取り纏と評価および推薦を、省レベル人民委員会委員長へ労働仲裁人の任命を仰ぐために提出する。

労働・傷病兵・社会局が推薦する労働仲裁人の候補者は、労働仲裁評議会の議長、書記の選出を行うため、労働法第 185 条第 2 項第 a 号に規定されるメンバーでなければならない。

3　推薦書類は以下のとおり。

a)　推薦する機関の推薦状。

b)　推薦者からの労働仲裁人申請書。

c)　管轄機関によって認証された履歴書。

d)　保健省の規定により管轄医療機関が発給した健康診断書。

đ)　関連学位証明書・書類の原簿の複写、公証役場の証明を受けた複写、もしくは証明を受けていない複写と照会するための原本。

4　労働・傷病兵・社会局から提案を受領した日から 10 営業日以内に、省レベル人民委員会委員長は労働仲裁評議会に参加する仲裁人の任命を決定する。

仲裁人の任期は労働仲裁評議会の任期に従う。労働仲裁評議会の任期中に、本政令第 100 条の規定に従って労働仲裁人の解任による追加・交代がある場合、追加・交代する労働仲裁人の任期は労働仲裁評議会の任期の残り期間である。

任期満了に際し、本政令第 98 条が規定する基準・条件を満たし、労働法第 185 条第 2 条第 a、b、c 号に規定される機関によって引き続き推薦される労働仲裁人は、本条に規定される手順・手続に従って労働仲裁人の再任が検討される。

第 100 条　労働仲裁人の解任

1　労働仲裁人は以下の場合に解任される。

a)　本人が労働仲裁人の辞表を出す場合。

b)　本政令第 98 条に規定される基準を満たさない場合。

c)　指名機関は労働仲裁人の解任・交代を書面で申請する。

d)　法律の規定に従い、労働仲裁人の職務遂行にあたって関係者もしくは国家の利益に損害を与え、法律に違反する行為を行った場合。

đ)　労働仲裁評議会活動規則に従って 2 年間の職責が果たされていないと評価される場合。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

2　労働仲裁人の解任手順・手続き

a)　本条第 1 項第 a 号に規定される場合については、本人から労働仲裁人の辞表を受領した日から 2 営業日以内に、労働仲裁評議会の議長は労働・傷病兵・社会局へ書面で報告する。労働仲裁評議会の議長から報告書を受領した日から 3 営業日以内に、労働・傷病兵・社会局は推薦機関と意見交換を行い、省レベル人民委員会委員長の検討、および労働仲裁人の解任を仰ぐために提案する。

b) 本条第 1 項第 b、c、 d 、dd 号に規定される場合において、労働・傷病兵・社会局は労働仲裁評議会の議長の報告書に基づいて、推薦機関と意見交換、検討し、省レベル人民委員会委員長の検討、労働調停人の解任を仰ぐために提案する。

c)　労働・傷病兵・社会局より提案を受領した日から 10 営業日以内に、省レベル人民委員会委員長は検討の上労働仲裁人の解任を決定する。

第 101 条　労働仲裁評議会の設置

1　省レベル人民委員会委員長は任期 5 年間の労働仲裁評議会の設置を決定する。本政令第 99 条に規定される労働仲裁人の再任は以下のとおり。

a)　評議会議長は、労働仲裁人に任命された労働・傷病兵・社会局の指導者が兼任する。

b)　評議会書記は、労働仲裁人に任命された労働・傷病兵・社会局の公務員、評議会の常駐メンバーが兼任する。

c)　残りの労働仲裁人は評議会のメンバーとして兼任する。

d)　労働調停人評議会は独自の印鑑を使用する。

2　労働仲裁評議会は以下の責任を負う。

a)　労働法第 189 条、第 193 条、第 197 条の規定に従って労働紛争を解決する。

b)　本章第 3 節の規定に従って、ストライキを行うことが許可されていない職場における利益に関する労働紛争を解決する。

c)　法律の規定に従って、その他の労働紛争を解決する。

d)　労働仲裁評議会の活動規則に従って、地域における労使関係発展を支援する。

đ)　労働仲裁評議会の活動結果について、定期的に毎年、省レベル人民委員会委員長に報告し、労働・傷病兵・社会局、省レベル労働同盟および地域の雇用主代表組織に通知する。

3　労働仲裁評議会の議長は以下の責任を負う。

a)　労働・傷病兵・社会局、省レベル労働同盟および地域の雇用主代表組織の意見を聴取してから、労働仲裁評議会の活動規則を公布する。

b) 各労働仲裁人に対し具体的な職務を割り当て、労働仲裁評議会の活動を運営する。

c)　労働仲裁委員会の設置を決定する。本政令第 102 条の規定に従って、労働仲裁委員会の職務を行う。

d)　毎年、労働仲裁委員会会議の議長を務め、労働仲裁評議会活動規則に従って、各労働仲裁人の職務遂行結果を評価し、省レベル人民委員会委員長に対し取り纏め、報告する。

4　労働仲裁評議会の書記は以下の責任を負う。

a)　通常業務を遂行し、労働仲裁評議会の活動を保証するための行政的、人事的およ

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

び総務的な仕事を行う。

b) 業務計画の立案、労働仲裁委員会の労働紛争解決会議の開催において、労働仲裁評議会を支援する。

c) 労働紛争解決申立を受理し、労働仲裁評議会の議長に対し労働仲裁委員長の選出・設置に対する助言、提案を行う。

d) 本政令 102 条の規定に従って、労働仲裁委員会の職務を行う。

đ) 規定に従って労働紛争解決書類を分類、保管する。

e) 労働仲裁評議会議長の割り当ておよび労働仲裁評議会活動規則に従い、その他の業務を行う。

5 労働仲裁人は以下の責任を負う。

a) 本政令第第 102 条の規定に従って、労働仲裁委員会の職務を行う。

b) 労働仲裁評議会活動規則および労働仲裁評議会議長の割り当てに従いその他の業務を行う。

第 102 条 労働仲裁委員会の設置および活動

1 本政令第 101 条第 2 項第 a、b、c 号の規定に従って、労働紛争解決申立を受理した日から 7 営業日以内に、労働仲裁評議会は労働仲裁委員会を設置する責任を負う。

2 労働仲裁委員会のメンバーは労働法第 185 条第 4 項第 a、b、c 号の規定に従って選任される。当事者の片側もしくは両側が労働法第 185 条第 4 項第 a 号の規定に従って労働仲裁人を選任しない場合、労働仲裁評議会の議長は、その選任をしない当事者の代わりに選任する。

労働法第 185 条第 4 項第 b 号の規定に従って、選任された 2 名の労働仲裁人のうちの 1 名を労働仲裁委員会委員長として選任することに同意しない場合、労働仲裁評議会の議長は別の労働仲裁人 1 名を労働仲裁委員会委員長として選任する。

3 労働仲裁委員会を設置する際、または紛争解決の最中、紛争解決に係る労働仲裁人が公正、客観性を欠き、紛争当事者の権利・利益に影響を及ぼす可能性の証拠がある場合、紛争当事者は労働仲裁評議会に対し、当該仲裁人の変更を要請することができる。

4 設置されてから 30 日以内に、労働仲裁委員会は以下の責任を負う。

a) 労働法第 183 条に規定される権限に従って、事案書類を取り調べ、証拠収集を行い、紛争の解決案を講じる。

b) 労働紛争会議を開催する。

c) 労働法第 185 条第 5 項に規定される原則に従って、労働紛争解決の決定を下し、各紛争当事者へ送付する。

労働仲裁委員会の決定には次の主要な内容からなる。決定発行時間(年月日)。紛争当事者の氏名、住所、紛争解決根拠、労働仲裁委員会の具体的な紛争解決判決の内容；労働仲裁委員会の委員長の捺印および労働仲裁評議会の捺印。

決定を下さない場合、労働仲裁委員会は各紛争当事者に対し書面で通知する。労働法第 179 条第 2 項第 b、c 号に規定される権利に関する集団労働紛争、および法律違反行為に対し、労働仲裁委員会は調書を作成し、管轄機関が検討の上法律の規定に従って処理するための書類・資料を送付する。

5 本条第 4 項第 b 号に規定される労働紛争解決会議の流れは以下のとおり。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

a) 会議開催日の最低 5 日前に、労働仲裁委員会は各紛争当事者に対し、会議の開催時間・場所を明記した召喚状を送付しなければならない。

b) 召喚状を受け取った各紛争当事者は、会議の出欠を労働仲裁委員会に回答しなければならない。いづれかの当事者が正当な理由により、会議の場所へ召喚状の時間通りに出席できない場合、労働仲裁委員会に対し会議開催の時間を可能な時間に変更するよう要請することができる。労働仲裁委員会は会議開催時間の変更に対する最終決定の権限を有し、各当事者へ通知する。

c) 労働紛争解決会議において、規定に従って各当事者の代表者もしくは権限を委任された者が出席しなければならない。いずれかの当事者が欠席する場合、また会議開催時間の変更要請が承認されない場合においても、労働仲裁委員会はそのまま会議を開催する。

d) 会議にあたって、労働仲裁委員会は解決申立の内容を明確に述べ、各当事者から事案の具体的な説明を聞き、会議に参加した各労働仲裁人および各紛争当事者が記録された議事録に署名しなければならない。

第 103 条　労働仲裁人・労働仲裁評議会の制度・活動条件

1　労働仲裁人は以下の制度を受ける権利がある。

a) 労働仲裁人は、任命された職務に従う事案書類の取り調べ、証拠収集、労働紛争解決会議の開催に従い、1 日あたり、政府が随時規定する労働契約に基づいて就労する労働者に対する各地域最低賃金の平均額の 5%の報酬を受けることができる。(2021 年 1 月 1 日から、地域別の最低賃金は 2019 年 11 月 15 日付政令第 90/2019 /ND-CP 号に規定される)。

省レベル人民委員会は、地域の財政状況に応じて、現時点で規定された報酬より高い額の適用を検討し、同級人民評議会の決定を仰ぐために提出することができる。

b) 労働紛争解決会議、労働仲裁委員会に参加し、紛争解決に必要な時間を確保するために、所属機関、部署、組織が与える有利な条件を受けることができる。

c) 労働仲裁評議会に参加し、紛争解決するにあたって、行政機関公務員・幹部に対する日当制度を受けることができる。

d) 管轄機関が主催する専門能力向上の研修・養成を受講することができる。

đ) 規定に従う労働仲裁人の業績に対し競争・報奨法の規定に従って報奨される。

e) 法律の規定に従うその他の制度を受けることができる。

2　労働仲裁評議会の書記は、国家幹部・公務員、公的組織の公務員および軍隊の給与制度に関する 2004 年 12 月 14 日付政令第 204/2004/ND-CP 号に規定される基礎賃金と比較して 0.5 の職務責任手当を受け取る権利がある。政府は、国家幹部・公務員、公的組織の公務員、軍隊および企業に就労する労働者の給与制度改革に関する第 12 回共産党中央執行委員会の第 7 期会議の 2018 年 5 月 21 日付決議第 27-NQ / TW 号に基づいて、新しい給与制度が公布された場合は、新規則に従って職業責任手当制度を実施する。

3　労働仲裁人、労働仲裁委員会、労働仲裁評議会の活動条件。

a) 労働・傷病兵・社会局は、労働仲裁人、労働仲裁委員会、労働仲裁評議会が活動するための場所、業務用機器、資料、文房具およびその他の必要な条件を整える責任を負う。

b) 労働仲裁評議会の事務所は労働・傷病兵・社会局の本部に設置される。

c) 労働仲裁評議会の活動費用は国家予算から拠出され、労働・傷病兵・社会局の支出見積と共に毎年配分される。労働仲裁評議会の活動費用の見積作成、管理、決済は国家予算に関する法律に従う。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

第 104 条　労働仲裁人・労働仲裁評議会に対する国家行政

1　労働・傷病兵・社会省：

a)　労働調停人に関する法律文書を作成し、管轄機関に公布を仰ぐために提出する、または管轄する範囲内の公布を実施する。

b)　規定に従って、労働仲裁人・労働仲裁評議会に関する規定の実施について広報、指導、監査、検査、監督を行う。

c)　労働仲裁人向けの専門能力向上に関する研修・養成の内容・カリキュラム開発を行う。

2　省レベル人民委員会委員長。

a)　労働仲裁人の任命、解任および労働仲裁評議会の設置を行う。

b)本政令の規定に従って労働仲裁人・労働仲裁評議会に対する競争・報奨の制度、政策の策定および実施を指導する。

3　労働・傷病兵・社会局。

a) 労働仲裁人の書類審査、任命・解任を提案し、労働仲裁評議会を設置する。

b）労働仲裁評議会の活動規則の発行につき、労働仲裁評議会の議長に助言する。

c)　労働仲裁人・労働仲裁委員会・労働仲裁評議会の労働条件を確保する。労働仲裁人・労働仲裁評議会に対する報酬・競争・報奨制度の実施。規定に従って労働仲裁人・労働仲裁委員会・労働仲裁評議会の書類、各紛争解決事案の書類およびその他の資料を管理、保管する。

d)　地域の労働仲裁人向けの専門・業務に関する研修・養成の実施を主導し、労働・傷病兵・社会省の専門部署と協力する。

đ)　法律の規定に従って労働仲裁の監査、検査、監督を行う。

e)　毎年、労働仲裁人・労働仲裁評議会の活動状況を取り纏め、省レベル人民委員会委員長および労働・傷病兵・社会省に報告する。

第 3 節
ストライキを行うことが許可されていない職場のリストおよびストライキを行うことが許可されていない職場における労働紛争解決

第 105 条　ストライキを行うことが許可されていない職場のリスト

本政令の付録 6 にて、ストライキが国防、安全保障、公共の秩序および人の健康を脅かす可能性のある企業、企業の部署を含む、ストライキを行うことが許可されていない職場のリストを公布する。

第 106 条　個別の労働紛争、ストライキを行うことが許可されていない職場での権利に関する集団労働争議の解決

1　個々の労働紛争は、労働法第 187 条、第 188 条、第 189 条および第 190 条の規定に従って解決される。

2　権利に関する集団労働紛争は、労働法第 191 条、第 192 条、第 193 条および第 194 条の規定に従って解決される。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

第 107 条　ストライキを行うことを許可されていない職場における利益に関する集団労働紛争の解決

1　利益に関する集団労働紛争は、労働仲裁評議会もしくは省レベル人民委員会委員長に申立てる前に労働調停人の調停手続きを通じて解決しなければならない。

2　労働調停人の利益に関する集団労働紛争の解決

a)　労働調停人の利益に関する集団労働紛争の解決は、労働法第 196 条第 1 項、第 2 項の規定に従って解決する。

b)　調停が成立しない、または労働法第 188 条第 2 項に規定される調停期限が過ぎても労働調停人が調停を行わない、またはいずれかの当事者が調停成立議事録の合意を履行しない場合、各当事者は労働仲裁評議会もしくは省レベル人民委員会委員長による和解を申立てる権利を有する。

3　労働仲裁評議会の利益に関する集団労働紛争の解決

a)　労働仲裁評議会の利益に関する集団労働紛争の解決は、労働法第 197 条第 1 項、第 2 項、第 3 項の規定に従う。

b)　労働法第 197 条第 2 項に規定される期限が過ぎても労働仲裁委員会が設置されない、または労働法第 197 条第 3 項に規定される期限が過ぎても労働仲裁委員会が労働解決の決定を下さない、またはいずれかの当事者が労働仲裁委員会の紛争解決決定に従わなかった場合、他方の当事者は省レベル人民委員会委員長に対し紛争解決を申立てる権利を有する。

労働仲裁委員会が利益に関する集団労働紛争を解決している間、両当事者は省レベル人民委員会委員長に対し同時に和解を申立てることはできない。

4　省レベル人民委員会委員長の利益に関する集団労働紛争の解決

a)　利益に関する集団労働紛争の解決の申立を受理した日から 2 営業日以内に、省レベル人民委員会委員長は、労働・傷病兵・社会局が関係機関と協力し、紛争解決策を提案・調整するよう指示する。

b)　省レベル人民委員会委員長から労働紛争解決の指示を受けた日から 10 営業日以内に、労働・傷病兵・社会局は、省レベル労働同盟および関係機関と協力し、事案を取り調べ、各紛争当事者が紛争解決に向けて交渉するよう指導する。各紛争当事者が合意に達した場合、労働・傷病兵・社会局が作成した議事録に各紛争当事者が署名し、省レベル人民委員会委員長に対し労働紛争解決の合意結果を書面で報告する。10 営業日を経過しても各紛争当事者が合意に至らない場合、次の 5 営業日以内に、労働・傷病兵・社会局は省レベル労働同盟および関係機関と協力し、労働紛争解決案を提案し、省レベル人民委員会委員長の検討および解決を仰ぐために報告する。

c)　労働・傷病兵・社会局より紛争解決案を受理した日から 5 営業日以内に、省レベル人民委員会委員長が紛争解決案会議の議長を務め、各紛争当事者、省レベル労働同盟および関係機関を召喚し、労働紛争解決の決定を下す。

省レベル人民委員会委員長の労働紛争解決の決定は最終決定であり、各紛争当事者は従わなければならない。

第 108 条　ストライキを行うことが許可されていない職場における団体交渉権に関する労働紛争の解決

ストライキを行うことが許可されていない職場における団体交渉権に関する労働紛争は、労働法第 68 条第 4 項団体交渉権に関する当事者間の紛争解決の規定に従って解決される。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

第 4 節
ストライキの延期・中止および労働者の権利の解決

第 109 条　ストライキの延期・中止

1 ストライキの延期とは、ストライキを組織・指導する権利を有する労働者代表組織が決定したストライキ開始時を、省レベル人民委員会委員長が延期させる決定を出すこと。

2 ストライキの中止とは、国民経済・公共の利益に重大な損害を及ぼし、 国防・安全保障・公共の秩序・人の健康を脅かすおそれがなくなるまで、省レベル人民委員会委員長が進行中のストライキの中止を決定すること。

3　ストライキ延期の場合。

a)　労働法第 112 条第 1 項に規定される祝日・正月を祝う集会の開催に関わる電気、水道、公共交通機関、その他のサービスを提供する企業が実施する予定のストライキ。

b) 法律の規定に従い、自然災害の克服、火災、危険な疫病、非常事態の防止および克服、これらの活動を行っている地域で開催する予定のストライキ。

4 ストライキ中止の場合。

a) 法律の規定に従い、自然災害の克服、火災、危険な疫病、非常事態の発生、これらの地域で開催するストライキ。

b) 省・市民の環境、生活条件、健康に影響を与える電気、水道、公衆衛生に関するサービ スを提供する企業 の 3 日間以上のストライキ。

c) 投資家の資産・生活に影響を与え、国民経済・公共の利益に重大な損害を及ぼし、国防・安全保障・公共の秩序・人の健康を脅かすおそれがある暴力的、破壊的ストライキ。

第 110 条　ストライキ延期の手順・手続き

1 ストライキを組織・指導する 権利を有する労働者代表組織からストライキ決定を受けてから 24 時間以内に、労働・傷病兵・社会局の局長が検討を行い、本政令第 109 条第 3 項の規定に該当することが判明した場合、ストライキ延期の決定を下すために省レベル人民委員会委員長に報告する。

省レベル人民委員会委員長に提出するストライキ延期の要求書には、次の基本的な内容からなる。ストライキを実施する予定の雇用主の名称、ストライキを組織・指導する 権利を有する労働者代表組織の名称、ストライキ実施場所、ストライキ開始時刻、労働者代表組織の要求、ストライキを延期する理由、ストライキ延期の提議、ストライキの延期の期間および省レベル人民委員会委員長のストライキ延期決定を実施するための手段。

2　労働・傷病兵・社会局の局長の報告を受け取ってから 24 時間以内に、省レベル人民委員会委員長は検討を行い、ストライキ延期を決定する。決定を下してから 12 時間以内に省レベル人民委員会委員長は、地区レベル人民委員会委員長、省レベル労働同盟会長、労働仲裁評議会議長、ストライキを組織・指導する 権利を有する労働者代表組織、ストライキを組織する予定の雇用主に対し通知しなければならない。省レベル人民委員会委員長のスト延期に関する決定は、署名の日から発効する。

3　省レベル人民委員会委員長の決定に基づいて、ストライキを組織・指導する権利を有する労働者代表組織、労働者、雇用主および関係個人・組織は、直ちに規定に従いストライキを延期しなければならない。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

第 111 条　ストライキ中止の手順・手続

1 ストライキが、本政令第 109 条第 4 項の規定に該当することが判明した場合、労働・傷病兵・社会部署はストライキ中止について地区レベル人民委員会委員長に報告しなければならない。

労働・傷病兵・社会部署の報告を受け取ってから 12 時間以内に、地区レベル人民委員会委員長は検討を行い、ストライキ中止の決定を省レベル人民委員会委員長および労働・傷病兵・社会局の局長に送付する。省レベル人民委員会委員長へ提出するストライキ中止の要求書には、次の基本的な内容からなる：ストライキが行われている雇用主の名称、ストライキを組織・指導する 権利を有する労働者代表組織の名称、ストライキ実施場所、ストライキ開始時刻、ストライキの範囲、ストライキに参加している労働者の人数、労働者代表組織の要求；ストライキを中止する理由 ；ストライキ中止の提議、省レベル人民委員会委員長のストライキ中止決定を実施するための手段。

2 地区レベル人民委員会委員長から報告を受けてから 12 時間以内に、労働・傷病兵・社会局の局長は、省レベル人民委員会委員長がストライキ中止を決定するために、自身の見解を示さなければならない。

2　労働・傷病兵・社会局の局長の意見を受けてから 12 時間以内に、省レベル人民委員会委員長は検討を行い、ストライキ中止を決定する。決定を下してから 12 時間以内に、省レベル人民委員会委員長は、地区レベル人民委員会委員長、省レベル労働同盟の会長、労働仲裁評議会の議長、ストライキを組織・指導する 権利を有する労働者代表組織、ストライキが行われている雇用主に対し通知しなければならない。省レベル人民委員会委員長の決定は署名日から効力を生じる。

4　省レベル人民委員会委員長がストライキ中止決定を下してから 12 時間以内に、ストライキを組織・指導する 権利を有する労働者代表組織、労働者、雇用主および関係個人・組織は、規定に従い直ちにストライキを中止しなければならない。

5 省レベル人民委員会委員長よりストライキ中止決定を受領してから 12 時間以内に、地区・レベル人民委員会委員長は省レベル人民委員会委員長へストライキ中止の結果につき報告しなければならない。

第 112 条　ストライキ延期・中止に関する労働者の権利の解決

1　省レベル人民委員会委員長のストライキ延期・中止決定を行う期間中に、労働・傷病兵・社会局および労働・傷病兵・社会部署は、省レベル・地区レベル労働同盟、ストライキを組織・指導する 権利を有する労働者代表組織、ストライキ延期・中止が決定される雇用主および各当事者間の交渉・調停を支援する関連機関と協力し、労働者の権利とその他の関連する不一致を解決する。

2　省レベル人民委員会委員長の決定によりストライキの延期・中止をしたが、当事者双方が労働者の権利とその他の関連する紛争について交渉による解決ができない場合、ストライキを組織・指導する 権利を有する労働者代表組織は、ストライキを継続することができるが、ストライキ継続開始 5 営業日前に、雇用主、地区レベル人民委員会および労働・傷病兵・社会局へ書面により通知しなければならない。

第 113 条　ストライキの中止に関する労働者の権利、責任

1　省レベル人民委員会委員長からのストライキ中止決定を受けて、労働者は職場へ復帰しなければならない、また給与を受けることができ る。

2　省レベル人民委員会委員長からのストライキ中止決定を受けて、職場へ復帰しない労働者は、別途合意がない限り、給与の支払いを受けられない。違反の程度に応じ て就業

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

規則および法律の規定に従って処分を受けるものとする。

第 11 章
施行条項

第 114 条　施行効力

1　本政令は 2021 年 2 月 1 日から効力を生じる。

2　本政令の発効日から、以下の政令が効力を失う。

a)　採用に関する労働法の一部条項の詳細および実施ガイドラインを規定する 2014 年 1 月 16 日付政令第 03/2014/ND-CP 号。

b)　労働契約に関する労働法の一部条項の詳細および実施ガイドラインを規定する 2013 年 5 月 9 日付政令第 44/2013/ND-CP 号。労働法の一部条項の詳細および実施ガイドラインを規定する 2015 年 1 月 12 日付政令第 05/2015/ND-CP 号。労働法の一部条項の詳細および実施ガイドラインを規定する 2015 年 1 月 12 日付政令第 05/2015/ND-CP 号の一部条項を修正、補足する 2018 年 10 月 24 日付政令第 148/2018/ND-CP 号。

c)　労働者派遣事業の許可、デポジット、労働者派遣の実施可能な業務リストに関する労働法第 54 条第 3 項の詳細および実施ガイドラインを規定する 2019 年 3 月 20 日付政令第 29/2019/ND-CP 号。

d)　職場における民主的規則に関する労働法第 63 条第 3 項の詳細および実施ガイドラインを規定する 2018 年 11 月 7 日付政令第 149/2018/ND-CP 号。

đ) 賃金に関する労働法の一部条項の詳細び実施ガイドラインを規定する 2013 年 9 月 13 日付政令第 49/2013/ND-CP 号。賃金に関する労働法の一部条項の詳細び実施ガイドラインを規定する 2013 年 9 月 13 日付政令第 49/2013/ND-CP 号の一部条項を修正、補足する 2018 年 9 月 13 日付政令第 148/2018/ND-CP 号。

e)　労働時間、休憩時間および労働安全衛生に関する労働法の一部条項の詳細および実施ガイドラインを規定する 2013 年 9 月 13 日付政令第 49/2013/ND-CP 号。

g)　女性労働者政策に関する労働法の一部条項の詳細び実施ガイドラインを規定する 2015 年 10 月 1 日付政令第 85/2015/ND-CP 号。

h)　家事手伝い労働者に関する労働法の一部条項の詳細び実施ガイドラインを規定する 2014 年 4 月 7 日付政令第 27/2014/ND-CP 号。

i) 労働紛争に関する労働法の一部条項の詳細び実施ガイドラインを規定する 2013 年 10 月 5 日付政令第 46/2013/ND-CP 号。

k) ストライキを許可されていない企業のリストおよびストライキを許可されていない企業の労働者団体の申立ての解決に関する労働法第 220 条の詳細び実施ガイドラインを規定する 2013 年 5 月 8 日付政令第 41/2013/ND-CP 号。

3　本政令が効力を生じる前に労働者派遣事業許可書が発給された労働者派遣事業体は、許可書の期限が満了するまで労働者派遣事業を継続する。労働者派遣事業許可書の延長・再発給・取り消しは本政令第 26 条、第 27 条、第 28 条に従う。

4　労働者が 10 名未満の雇用主は、本政令第 47 条、第 48 条に規定される労働者会議の開催および職場の民主的規則を公布する必要はない。国家行政機関、公的組織の雇用主は、国家行政機関、公的組織における業務に対する契約制度の実施に関する 2000 年 11 月 17 日付政令第 68/2000/ND-CP 号、国家行政機関、公的組織の活動における民主主義の実施に関する 2015 年 1 月 9 日付政令第 04/2015/ND-CP 号の適用対象となる国家行政機関、公的組織の業務

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

に対する国家公務・公的組織公務員の採用、昇格および契約制度の実施を規定する 2018 年 11 月 29 日付政令第 161/2018/ND-CP 号に基づいて、労働者を雇用し使用する場合、本政令第 5 章における職場の協議の実施および民主的規則の実施は必要ない。

5　官僚、行政機関公務員、公的組織公務員、人民軍・人民公安の隊員に対するその他の法律文書が規定する労働時間・休憩時間の制度。その他の法律文書が規定しない場合は本政令第 7 章の規定を適用する。

6　本政令の発効日前に任命され、任期が満了していない労働調停人は、本政令第 94 条第 1 項第 a、c、d、dd 号に規定される解任対象に該当する場合を除き、任期が満了するまで労働調停人の職務を継続する。

7　本政令において引用されている文書が修正・補足・置き換えられた場合、新たに発行された文書が適用される。

第 115 条　施行責任

各大臣、省に相当する機関の長、政府機関の長、省・中央直轄市の人民委員会の委員長および関連する機関、企業、組織、個人は、本政令を施行する責任を負う。

宛先：
－党中央書記局
- 首相、各副首相
- 各省庁、省に相当する機関、政府機関
- 各省・中央直轄市の人民評議会、人民委員会
- 党中央事務所、各委員会
- 共産党書記長事務所
- 国家主席事務所
- 民族評議会および国会の各委員会
- 国会事務所
- 最高人民裁判所
- 最高人民検察庁
- 国家検査院
- 国家財務監督委員会
- 社会政策銀行
- ベトナム開発銀行
- ベトナム祖国戦線中央委員会
- 各団体の中央機関
- 各国営企業グループ、総公社
- 政府官房：大臣官房長官、副官房長官、首相秘書、政府ウェブサイト責任者、所属する各部局、部署、官報
- 保管：書類管理部、科学・教育・文化・社会局(2 部)

政府代表
首相

グェン スアン フック

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

付録 1

(2020 年 12 月 14 日付政令第 145/2020/NĐ-CP 号に添付)

書式 No.01/PLI	労働者雇用状況に関する報告書 (労働雇用主によって作成される)
書式 No.02/PLI	労働者雇用状況に関する報告書(労働・傷病兵・社会局によって作成される)

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No.01/PLI

企業・機関・組織の名称
———
番号: ..../.....

ベトナム社会主義共和国
独立 – 自由 – 幸福
———————
...., ... *年 ...月 .... 日*

労働者雇用状況に関する
報告書

宛先[1]: .....

1 企業、機関または組織に関する一般情報：企業、機関、または組織の名前； 住所、電話番号、ファックス、電子メール、ウェブサイト、企業登録証明書番号、活動分野、主要な事業分野

2 企業等の労働者雇用状況：

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

順番	氏名	社会保険番号	生年月日	性別	新 ID カードもしくは従来の ID カードもしくはパスポート番号	等級、職務、職種、所属先	職位 (2)				賃金							危険・重労働業務		労働契約の種類・効力					社会保険の保険料の納付開始	社会保険の保険料の納付終了	備考
							管理職	高度な技能専門職	中級技能専門職	その他	係数/賃金等級	手当								開始日 無期限労働契約	有期限労働契約の効力		その他の労働契約(1ヶ月未満、試用)の効力				
												職務	年功超過 (%)	技能年功 (%)	賃金手当	その他の追加金員	開始日	終了日		開始日	終了日	開始日	終了日			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
...																										
	合計																									

企業、機関、組織の代表者
(記名・押印)

備考:

(1) 本社、支店、駐在員事務所の所在地の労働・傷病兵・社会局; 地区の社会保険機関。

(2) 職位の分類:

- コラム(8)の 管理職:このグループには、各省庁、各レベルの行政機関、各機関・組織・企業で役職を務め、中央レベルから地区までの管理、指揮、命令の権限を有する責任者・管理者を含む。

- コラム (9)の高度な技能専門職:このグループには、科学技術、医療、教育、ビジネス管理、情報通信技術、法律、文化、社会の分野において、高度なレベルの専門・業務知識、経験（学士以上）を必要とする職種を含む。

- コラム (10)の 中級技能専門職:このグループには、科学技術、医療、ビジネス、管理、法律、文化、社会、情報通信技術、教員、教育

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

、ICT の分野において、中級レベルの知識、経験（短期大学士以上）を必要とする職種を含む。

書式 No. 02/PLI

....省・都市人民委員会
労働・傷病兵・社会局.....

番号： ..../.....

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福

...., ... 年 ... 月 .... 日

労働者雇用状況に関する報告書

宛先：[(1)]:.....

順番	雇用主	労働者の総人数				職位 [(2)]				労働契約の種類・効力			備考
		総人数	女性労働者	35 歳以上の労働者	強制社会保険参入労働者	管理職	高度な技能専門職	中級技能専門職	その他	無期限労働契約の労働者数	有期限労働契約の労働者数	その他の労働契約(1 ヶ月未満、試用)の労働者数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	企業												
2	協同組合												
3	機関・組織												
	合計												

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

社長
(記名・押印)

備考:

(1) 労働・傷病兵・社会省

(2) 職位の分類:

- コラム(7)の 管理職:このグループには、各省庁、各レベルの行政機関、各組織・組織・企業で役職を務め、中央レベルから地区までの管理、指揮、命令の権限を有する責任者・管理者を含む。

- コラム (8)の高度な技能専門職:このグループには、科学技術、医療、教育、ビジネス管理、情報通信技術、法律、文化、社会の分野において、高度なレベルの専門・業務知識、経験（学士以上）を必要とする職種を含む。

- コラム (9)の 中級技能専門職:このグループには、科学技術、医療、ビジネスと管理、法律、文化、社会、情報通信技術、教員、教育、ICT の分野において、中級レベルの知識、経験（短期大学士以上）を必要とする職種を含む。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

付録 2

労働者派遣の実施可能な業務リスト

(2020 年 12 月 14 日付政令第 145/2020/NĐ-CP に添付する)

———

順番	業務
1	通訳者／翻訳者／速記者
2	書記／事務アシスタント
3	受付
4	ツアーガイド
5	セールスサポート
6	プロジェクトサポート
7	生産機械システムのプログラミング
8	テレビ・通信機器の製造・設置
9	建設機械、発電システムの運転／点検／修理
10	建物、工場の清掃
11	資料の編集
12	ボディガード/警備員
13	テレマーケティング・カスタマーケア
14	財務・税務の補助
15	自動車の修理・点検
16	スキャン、産業デザイン、インテリアデザイン
17	自動車の運転
18	船舶の管理、運用、メンテナンス、サービス
19	石油・ガスリグの管理、監督、運用、修理、メンテナンス、サービス
20	航空機操縦、機内サービス、航空機および航空機機器のメンテナンス、修理、運行管理／運航監視

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

付録 3

(2020 年 12 月 14 日付政令第 145/2020/NĐ-CP に添付する)

書式 No. 01/PLIII	労働者派遣事業デポジット証明書
書式 No. 02/PLIII	デポジット引き出しに関する同意書
書式 No. 03/PLIII	労働者派遣事業のデポジットの差し押さえに関する決定
書式 No. 04/PLIII	労働者派遣事業の許可
書式 No. 05/PLIII	労働者派遣事業許可の発給・延長・再発給の申請書
書式 No. 06/PLIII	労働者派遣事業許可の取り消しの申請書
書式 No. 07/PLIII	履歴書
書式 No. 08/PLIII	労働者派遣事業許可の取り消しに関する決定
書式 No. 09/PLIII	労働者派遣事業の状況に関する報告書
書式 No. 10/PLIII	労働者派遣事業の状況に関する総括報告書
書式 No. 11/PLIII	労働者派遣事業のデポジット受領状況に関する報告書
書式 No. 12/PLIII	省／中央直属都市のコードリスト

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 01/PLIII

銀行の名称
———
番号： .....

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福
———————
...., ... 年 ... 月 .... 日

労働者派遣事業デポジット証明書

…（労働法第 54 条第 2 項における労働者派遣事業の詳細および実施ガイドラインを規定する政令の名称を記載する）に関する.... 年 ... 月 ....日付政令第..../..../NĐ-CP 号に基づく。

銀行: .....

住所: .....

電話番号: .....

以下の通り認証する

企業名: .....

本社所在地: .....

企業コード: .....

口座主: .....(1).....

口座主の職名: .....(2) .....

次の通りに 労働者派遣事業デポジットを納付した：

デポジット金額: .....

金額の文字表記: .....

デポジット口座番号: .....

銀行: .....

デポジット納付日: .....

デポジット契約番号: ..... 日付.....

受取利息: .....

銀行代表者
(記名・押印)

氏名

備考:

(1) デポジット口座主 は事業登録証明書に従う企業の法的代表者。

(2) 事業登録証明書に従う企業の法的代表者の職名。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 02/PLIII

...人民委員会[1] ——— 番号： ...../UBND-.....[2] 件名:労働者派遣事業デポジットの引き出しの同意に関する通知	**ベトナム社会主義共和国** **独立 - 自由 - 幸福** ——————— *...., ... 年 ... 月 .... 日*

宛先：:.....(3).....
.....(4).....

*…（労働法第 54 条第 2 項における労働者派遣事業 の詳細および実施ガイドラインを規定する政令の名称を記載する）に関する.... 年 ... 月 ....日付政令第..../...../*NĐ-CP *号に基づく*。

労働者派遣事業デポジット引き出しにつき、...[3]...の申請および添付資料に基づいて、...[1]...は

1 .....[5].....を実施するために、本社所在地.....、企業コード.....、許可コード.....（もしある場合）を有する...[3].....の労働者派遣事業デポジットの引き出し申請に同意する。

2 .....[3]...、...[4] 銀行、.....省・市人民委員会は、労働者派遣事業デポジットに関する規定を遵守する責任を負う。

送信先： - .....; - .....;	**委員長 [6]** *(記名・押印)* **氏名**

備考:

(1) 省レベル人民委員会。

(2) 本公文を作成する機関の略称。

(3) デポジット引き出しを申請する労働者派遣事業体 の名称。

(4) デポジットを預かる銀行の名称。

(5) 本政令第 18 条第 1 項に規定されるデポジット引き出し理由を明記する。

(6) 副委員長が代行として署名する場合、委員長の前に略称「K.T.」、下には副委員長と記入する。

.

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 03/PLIII

...人民委員会.(1)

番号： ...../QĐ-UBND

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福

...., ... 年 ... 月 .... 日

労働者派遣事業デポジットの差し押さえに関する
決定

...(1)...人民委員会会長

2010 年 11 月 20 日付労働法に基づき；

…（労働法第 54 条第 2 項における労働者派遣事業 の詳細および実施ガイドラインを規定する政令の名称を記載する）に関する.... 年 ... 月 .... 日付政令第..../..../NĐ-CP 号に基づき；

...省・市労働・傷病兵・社会局長の提案に基づき、

以下の通りに決定する:

第 1 条 本決定に添付された名簿に従って、労働者に制度・権利を付与するために、企業コード ...(3)...、本社所在地 .... (4) .....を有する...(2)..の労働者派遣事業デポジット口座から差し引く。

1 ……(6)… ……におけるデポジット口座番号……(5) .....

2 差し押さえ金額: ..... (7).....

(金額の文字表記: .....(8) .....)

3 ……(6)… ……銀行は、 デポジットの差し押さえを行い、派遣労働者に制度・権利を付与する。

4 ……...(2).……は、デポジットを差し引いた日から 30 日以内に、デポジット口座へデポジットの欠損補填を行う責任を負う。

第 2 条 省・市労働・傷病兵・社会局長、 ...(6)...…銀行の..... (9)...、...(2)..... 社長は、本決定を履行する責任を負う。

第 3 条 本決定 は**....** 年 ... 月 ....日から効力を生じる/.

送信先:
- .....;
- .....;

委員長(10)
(記名・押印)

氏名

備考:

(1) デポジット差し押さえに対する権限を有する省レベル人民委員会。

(2) 労働者派遣事業デポジット差し押さえの対象となる企業。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

(3)　企業登録証明書に従う企業コード。

(4)　デポジット差し押さえの対象となる企業の本社所在地。

(5)　労働者派遣事業デポジット口座の番号。

(6)　労働者派遣事業デポジットを預かる銀行の名称。

(7)　デポジット口座から 差し引く金額。

(8)　デポジット口座から 差し引く金額の文字表記。

(9)　デポジットを預かる銀行の法的代表者の職名。

(10) 副委員長が代行として署名する場合、委員長の前に略称「K.T.」、下には副委員長と記入する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 04/PLIII

...人民委員会(1)
番号： .....

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福

労働者派遣事業
許可
許可コード: ...(2)../ ...(3).../..(4)....
第 1 次発給日: .... 年 ... 月 ....日.(5)
第……次再発給日 : .... 年 ... 月 ....日
(.....(6).....)

1 企業名

ベトナム語の企業名： ...(7).....

外国語の企業名（もしある場合）: ...(8).....

2 企業コード: ...(9) .....

3 本社所在地: .....

電話番号: ..... Fax 番号: ..... E メール: .....

4 企業の法的代表者

氏名: ..... 性別:..... 生年月日:.....

職名: ..... (10) .....

身分証明書番号 .....

発給日: .....発給場所: .....

5 許可の有効期限：本許可は.... 年 ... 月 ....日から効力を生じ、有効期限は....ヶ月(11) ./.

送信先:
- .....;
- .....;

委員長 (12)
(記名・押印)
氏名

備考:

(1) 許可を発給する省、中央直属都市の名称。

(2) 許可番号。

(3) 発行年。

(4) 本政令の付録 III 書式 No. 12/PLIII に従う省、中央直属都市のコード。

(5) 第 1 次発給日、または 2013 年 5 月 22 日付政令第 55/2013/NĐ-CP 号、2019 年 3 月 20 日付政令第 29/2019/NĐ-CP 号に添付する書式に従って発給された許可の発給日。

(6) 本政令第 26 条第 1 項および第 27 条第 1 項に該当する場合、延長または再発給を記入する。例えば、本社所在地の変更による許可の延長または再発給。.

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

(7)　企業登録証明書に従うベトナム語の企業名。

(8)　企業登録証明書に従う外国語の企業名.。

(9)　企業登録証明書に従う企業コード。

(10)　企業登録証明書に従う企業の法的代表者の職名。

(11)　労働者派遣事業許可の再発給における再発給期限が 1 ヶ月を満了していない場合、月数と日数を明記する。

(12) 副委員長が代行として署名する場合、委員長の前に略称「K.T.」、下には副委員長と記入する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 05/PLIII

企業名 (1)
———

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福
———————

...., ... 年 ... 月 .... 日

労働者派遣事業許可の....(2)....に関する
申請書
———

宛先：: ...(3).....

1. ベトナム語の企業名: .....(1) .....

2. 企業コード: ..... (4).....

3. 本社所在地: .....

電話番号: ..... Fax 番号: ..... E メール: .....

4 企業の法的代表者

氏名: ..... 性別:…… 生年月日: .....

職名(5): .....

身分証明書番号: .....

発給日: .....発給場所: .....

5 労働者派遣事業許可コード ...(6)... 発給日...(7)...

(8).....の理由により、

...(3)... に対する労働者派遣事業許可の ..... (1) ..... を申請する。

企業は労働に関する法律の規定に従って責任、義務を十分に遂行することを誓約する。

添付資料には以下の物を含む: .....

送信先:
- .....;
- .....;

企業の代表者 (9)
(記名・押印)
氏名

備考:

(1) 許可の発給、再発給もしくは延長を申請する企業の名称。

(2) 企業の申請において発給又は再発給を記入する。

(3) 本社所在地の省レベル人民委員会委員長。

(4) 企業登録証明書に従う企業コード。

(5) 企業登録証明書に従う企業の法的代表者の職名を記入する。.

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

(6)　発給された労働者派遣事業許可コード (もしある場合)、 または 2013 年 5 月 22 日付政令第 55/2013/NĐ-CP 号、2019 年 3 月 20 日付政令第 29/2019/NĐ-CP 号に添付する書式に従って発給された許可である場合、許可の文字および数字を具体的に記入する（例、11/LĐTBXH-GP もしくは 01/2019/SAG）。

(7) 発給された労働者派遣事業許可の日付（もしある場合）。

(8) 許可の再発給の場合、本政令第 27 条第 1 項に規定される理由を記入する。

(9) 企業登録証明書に従う企業の法的代表者の職名。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 06/PLIII

企業名 (1)
———

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福
———————

...., ... 年 ... 月 .... 日

労働者派遣事業許可の取り消しに関する
申請
———————

宛先：:..... (2).....

1. ベトナム語の企業名: ..... (1).....

2. 本社所在地: .....

電話番号: ..... Fax 番号: ..... E メール: .....

3. 企業コード: ..... (3) .....

4. 企業の法的代表者

氏名: ..... 性別:.....生年月日 .....

職名: ..... (4).....

5. 許可コード 労働者派遣事業: .....

発給日: ..... 有効期限: ……

..(3)…….. に対し労働者派遣事業許可の 取り消しを..... (2) .....へ申請する。

取り消し理由：…….…….....

企業は労働に関する法律の規定に従って責任、義務を十分に遂行することを誓約する。

添付資料には以下の物を含む:

.....

.....

送信先:
- .....;
- .....;

企業の代表者 (4)
(記名・押印)
氏名

備考:

(1) 企業登録証明書に従う企業の名称。

(2) 企業本社の所在地の省レベル人民会委員長。.

(3) 企業登録証明書に従う企業コード。

(4) 企業登録証明書に従う企業の法的代表者の職名を記入する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 07/PLIII

顔写真
4 ㎝ x6 ㎝

自述履歴書

I. 履歴書

1. 氏名:……性別: .....
2. 身分証明書の種類:…… 身分証明書の番号.....
   発給日……発給場所：……
3. 生年月日: .....
4. 結婚歴: .....
5. 元の国籍: .....
6. 現在の国籍: .....
7. 学位／専門等級: .....
8. 最終もしくは現在の職場: .....

II. 学歴

.....

.....

III. 職歴

9. 海外での経験:

.....

.....

10. ベトナムでの経験：

.....

.....

IV. 司法の履歴書

11. ベトナム法律違反 (違反時期、違反の程度、処分の形式)

.....

.....

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

12. 海外法律違反 (違反時期、違反の程度、処分の形式)

.....

.....

.....

私は上記の記述が真実であることを約束し、偽りである場合は責任を負う。

...., ... *年 ... 月 .... 日*
(署名と氏名の明記)

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 08/PLIII

...人民委員会(1)	**ベトナム社会主義共和国**
———	**独立 - 自由 - 幸福**
番号： ...../QĐ-UBND	———————
	...., ... 年 ... 月 .... 日

労働者派遣事業許可の取り消しに関する
決定

———

人民委員会委員長 ...(1)...

2010 年 11 月 20 日付労働法に基づき；

…（労働法第 54 条第 2 項における労働者派遣事業 の詳細および実施ガイドラインを規定する政令の名称を記載する）に関する.... 年 ... 月 .... 日付政令第..../...../NĐ-CP 号に基づき；

……..(4)……..にて労働者派遣事業許可の取り消しに関する.....(2)…… の……(3)....…… 申請に基づき；

...(5)... の提案に基づき、

以下の通りに決定する:

第 1 条 本社所在地 ..... 、企業コード..... を有する.....(3)..... に対し**....** 年 ... 月 .... 日付第 1 次発給、**....** 年 ... 月 .... 日付第……次発給の許可コード……の労働者派遣事業許可を取り消す。

取り消し理由: .....

第 2 条 ...(3)...は、**....** 年 ... 月 .... 日付政令第...../2020/NĐ-CP 号に規定された責任を遂行する。

第 3 条 ...(6)..は、履行する責任を負う。

第 4 条 本決定 は**....** 年 ... 月 .... 日から効力を生じる./.

送信先:	**委員長 (7)**
- .....;	*(記名・押印)*
- .....;	**氏名**

備考:

(1) 許可を取り消す権限を有する省レベル人民委員会。

(2) 労働者派遣事業体の法的代表者の職名。

(3) 労働者派遣事業許可の取り消しを申請する企業名。

(4) 企業の労働者派遣事業許可の番号と日付。

(5) 省レベル人民委員会の指示に基づき、 労働者派遣事業に関する専門的な職務を遂行する機関。

(6) 本決定を履行する責任を負う期間・組織・企業・個人を具体的に記入する。

(7) 副委員長が代行として署名する場合、委員長の前に略称「K.T.」、下には副委員長と記入する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 09/PLIII

企業名 (1)

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福

...., ... 年 ... 月 .... 日

労働者派遣事業状況に関する報告書

宛先：:
- 省／中央直属都市の人民委員会 ...
- ... 省／中央直属都市労働・傷病兵・社会局

...(1)..は、 ……年上半期（または…….年）労働者派遣事業の状況を以下の通りに報告する：

所有形態: (2) ☐ 国営企業 ☐ 民間企業 ☐ 外資系企業

1. 労働者派遣事業体の労働者雇用状況

指標	開始時	当期中の増加	当期中の減少	期末	強制保険加入労働者数(人)(3)	備考
1	2	3	4	5	6	7
1. 企業と労働契約を締結する労働者の総数、その内:						
a) 労働者派遣事業体 (4)で就労する労働者数、その内：						
- 無期限労働契約の労働者数						
- 有期限労働契約の労働者数						
b) 派遣労働者数、その内：						

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

- ３ヶ月以下の労働者派遣期間						
- ３ヶ月～６ヶ月以下の労働者派遣期間						
- ６ヶ月～12 か月以下の労働者派遣期間						
2. 企業の派遣労働者数						
- 省の地域内						
- 省の地域外						

2. 労働者派遣事業状況

順番	労働者派遣業務[5]	労働者派遣事業体の社数[6]		派遣労働者数(人)		期限付き派遣労働者数(人)			派遣労働者に対する各制度			備考
		省の地域内	省の地域外	省の地域内	省の地域外	６ヶ月以下	６ヶ月～12 か月	その他	平均賃金 (ドン/人/月)	平均収入 (ドン/人/月)	福利厚生の制度	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												

企業の代表者 [8]
(記名・押印)
氏名

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

備考:

(1) 報告をする企業の名称。

(2) 報告をする企業の所有形態に応じて X マークを付ける。

(3) 強制保険に加入している労働者の人数: 社会保険、健康保険；失業保険；労働災害・職業病保険。

(4) 派遣労働者数およびその他の労働者種類。

(5) 労働者派遣事業の業務をリストアップする。

(6) 11 コラムでリストアップされる業務に従事する労働者派遣事業体の社数。

(7) 派遣労働者が受けられる福利厚生の種類。例:生命保険、任意社会保険、冠婚葬祭金、派遣労働者が受けられるその他のサービス。

(8)職名 企業の法的代表者 企業登録証明書に従う.

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 10/PLIII

.....省・市人民委員会
労働・傷病兵・社会局

番号： .....

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福

...., ... *年 ... 月 .... 日*

労働者派遣事業状況に関する総括報告書
(……年６ヶ月若しくは年次報告書)

宛先：:
- 労働・傷病兵・社会省;
- ...省／中央直属都市の人民委員会

.....省・市労働・傷病兵・社会局は 地域内の労働者派遣事業の状況につき、以下の通りに報告する：

1. 労働者派遣事業状況

指標	企業数	企業の形態			労働者の総人数		労働者派遣事業体の社数[1]		備考
		国営企業	民間企業	外資系企業	労働者派遣事業体に就労する労働者数 (人)	派遣労働者数(人)	省の地域内	省の地域外	
1. 報告開始時の許可が発給された企業数									
2. 報告当期中の許可が第１次発給された企業数									
3. 許可が延長された企業数									

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

4. 許可が再発給された企業数									
5. 報告当期中に減少した企業の総社数、その内：									
- 許可の延長・再発給がされずに期限切れとなった企業									
- 許可が取り消された企業									
6.報告期末に運営されている認可企業数 (2)									

2. 労働者派遣事業状況

順番	労働者派遣業務	労働者派遣事業許可が発給される企業数 (3)		派遣労働者数 (人)		有期限派遣労働者数(人)			派遣労働者への各制度			強制保険加入派遣労働者数(人) (7)	備考
		省の地域内	省の地域外	省の地域内	省の地域外	6ヶ月以下	6ヶ月～12か月	その他	平均賃金 (ドン/人/月)	平均収入(ドン/人/月)	福利厚生制度		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													

送信先:
- .....;
- .....;

備考:

社長(8)
(記名・押印)
氏名

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

(1) 許可が発給された企業の派遣労働者の人数。

(2) 報告期末に運営中の許可が発給されている企業の社数（項目 6） =報告開始時の許可が発給された企業数（項目 1 ）+報告当期中に許可が第 1 次発給された企業数（項目 2）- 報告当期中に減少した企業数（項目 5）。

(3) コラム II にて、労働者派遣事業の業務に従事している許可が発給された企業数。.

(4) コラム 2 の業務に従事する派遣労働者の平均賃金。

(5) コラム 2 の業務に従事する派遣労働者の平均賃金は、賃金、賞与、その他の収入からなる。

(6) 派遣労働者が受けられる福利厚生の種類。例:生命保険、任意社会保険、冠婚葬祭金、派遣労働者が受けられるその他のサービス。

(7) 強制保険に加入する派遣労働者数：社会保険、健康保険、失業保険、労働災害、職業病保険。

(8) 副社長が代行として署名する場合、社長の前に略称「K.T.」、下には副社長と記入する

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 11/PLIII

銀行名
———
番号： .....

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福
———————
...., ... *年 ... 月 .... 日*

労働者派遣事業デポジットの預かり・管理状況に関する報告書
(..... 年第.....四半期報告書)
———

宛先：:
- …… 省／中央直属都市国家銀行支店
- ...省／中央直属都市の人民委員会
- …… 省／中央直属都市労働・傷病兵・社会局

銀行名: ....
住所: .....
電話番号: ..... Fax 番号: .....

労働者派遣事業デポジットを納付する企業名	**デポジット証明書番号**	**デポジット口座番号**	**当初デポジット金額**	**デポジット納付日**	**報告時点におけるデポジット金額**
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
...					

銀行代表者
(記名・押印)
氏名

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 12/PLIII

省・中央直属都市コードのリスト

順番	省・市の名称	省・市コード
1	An Giang（アン・ジャン）	SAG
2	Bà Rịa - Vùng Tàu（バリア・ブンタウ）	SBRVT
3	Bắc Cạn（バク・カン）	SBC
4	Bắc Giang（バク・ジャン）	SBG
5	Bạc Liêu（バク・リエウ）	SBL
6	Bắc Ninh（バク・ニン）	SBN
7	Bến Tre（ベン・チェー）	SBT
8	Bình Định（ビン・ディン）	SBĐ
9	Bình Dương（ビン・ズオン）	SBD
10	Bình Phước（ビン・フオック）	SBP
11	Bình Thuận（ビン・トゥアン）	SBTH
12	Cà Mau（カー・マウ）	SCM
13	Cần Thơ（カン・トー）	SCT
14	Cao Bằng（カオ・バン）	SCB
15	Đà Nẵng（ダー・ナン）	SĐN
16	Đắk Lắk（ダク・ラク）	SĐL
17	Đắk Nông（ダク・ノン）	SĐKN
18	Điện Biên（ディエン・ビエン）	SĐB
19	Đồng Nai（ドン・ナイ）	SĐGN
20	Đồng Tháp（ドン・タップ）	SĐT
21	Gia Lai（ジャー・ライ）	SGL
22	Hà Giang（ハー・ジャン）	SHG
23	Hà Nam（ハー・ナム）	SHN
24	Hà Nội（ハノイ）	SHNI
25	Hà Tĩnh（ハー・ティン）	SHT
26	Hải Dương（ハイ・ズオン）	SHD
27	Hải Phòng（ハイ・フォン）	SHP

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

28	Hậu Giang（ハウ・ジャン）	SHG
29	Hoà Bình（ホア・ビン）	SHB
30	Hưng Yên（フン・イエン）	SHY
31	Khánh Hoà（カイン・ホア）	SKH
32	Kiên Giang（キエン・ジャン）	SKG
33	Kon Tum（コン・テュム）	SKT
34	Lai Châu（ライ・チャウ）	SLC
35	Lâm Đồng（ラム・ドン）	SLĐ
36	Lạng Sơn（ラン・ソン）	SLS
37	Lào Cai（ラオ・カイ）	SLCI
38	Long An（ロン・アン）	SLA
39	Nam Định（ナム・ディン）	SNĐ
40	Nghệ An（ゲ・アン）	SNA
41	Ninh Bình（ニン・ビン）	SNB
42	Ninh Thuận（ニン・トアン）	SNT
43	Phú Thọ（フー・ト）	SPT
44	Phú Yên（フー・イエン）	SPY
45	Quảng Bình（クアン・ビン）	SQB
46	Quảng Nam（クアン・ナム）	SQN
47	Quảng Ngãi（クアン・ガイ）	SQNI
48	Quảng Ninh（クアン・ニン）	SQNH
49	Quảng Trị（クアン・チ）	SQT
50	Sóc Trăng（ソク・チャン）	SST
51	Sơn La（ソン・ラー）	SSL
52	Tây Ninh（タイ・ニン）	STN
53	Thái Bình（タイ・ビン）	STB
54	Thái Nguyên（タイ・グエン）	STNG
55	Thanh Hoá（タイン・ホア）	STH
56	Thừa Thiên Huế（トゥア・ティエン・フエ）	TTH
57	Tiền Giang（ティエン・ジャン）	STG

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

58	TP Hồ Chí Minh（ホ・チー・ミン市）	SHCM
59	Trà Vinh（チャー・ヴィン）	STV
60	Tuyên Quang（トゥエン・クアン）	STQ
61	Vĩnh Long（ヴィン・ロン）	SVL
62	Vĩnh Phúc（ヴィン・フック）	SVP
63	Yên Bái（イエン・バイ）	SYB

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

付録 4

(2020 年 12 月 14 日付政令第 145/2020/NĐ-CP に添付する)

———

書式 No. 01/PLIV	残業合意書
書式 No. 02/PLIV	200 時間以上から 300 時間までの残業に関する通知文書

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 01/PLIV

管轄機関
企業名、 生産・経営事業所
———

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福
———————

...., ... 年 ... 月 .... 日

残業合意書 (1)

- 残業期間: .... 年 ... 月 ....日から.... 年 ... 月 ....日 .....まで
- 残業場所:.....
- 残業の理由:.....

順番	**氏名**	**従事中の職種・業務 (2)**	**１日所定労働時間数 (2)**	**残業時間数(日、週,...)(3)**	**労働者の署名**
1	2	3	4	5	6

...., ... 年 ... 月 ....日
雇用主 また委任される者
(記名、押印)

備考:

(1) 本書式は、多数の労働者との署名のために作成される；労働者と個別に署名する場合は、それぞれ情報を調整する。

(2) 出勤簿を使用し、出勤簿に記載されている業務と労働時間が複数の日・月にわたって変更がない場合、合意書のこれらのコラムは設ける必要がない。

(3) 日・週・月ごとに、別段の合意または残業時間に関する多くの内容を組み合わせた合意を作成することができる。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 02/PLIV

管轄機関
企業名, 生産・経営事業所
———

番号： .....
件名: 年間 200 時間から 300 時間の
残業に関する通知文書

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福
————————

...., ... *年* ... *月* .... *日*

宛先：: 労働・傷病兵・社会局

.....年の事業計画の実施に向けて.....社/事業所では、年間 200 時間から 300 時間の残業を行うケースがある。具体的には以下のとおり。

1. 年間 200 時間から 300 時間の残業を行うケース:

順番	**年間 200 時間から 300 時間の残業を行うケース(1)**	**備考**
1.		
...		

2. 年間 200 時間から 300 時間の残業の開始時間： .....

3. 年間 200 時間から 300 時間の残業に対する誓約：(2)

.....

.....

送信先:
- 以上と同様;
- .....;

雇用主または委任される者
(記名、押印)

備考:

(1) 規定されたケースに従わなければならない。

(2) 残業をする労働者に対し、現物による手当の強化、シフト中の食事、健康診断の強化等より有利な合意を奨励する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

付録 5

(2020 年 12 月 14 日付政令第 145/2020/NĐ-CP に添付する)

書式 No. 01/PLV	家事手伝い契約
書式 No. 02/PLV	家事手伝い労働者の雇用に関する通知
書式 No. 03/PLV	家事手伝い労働契約の満了に関する通知

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 01/PLV

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福

家事手伝い労働契約

2010 年 11 月 20 日付労働法に基づき；

…（労働法第 161 条第 2 項における家事手伝い労働者の詳細および実施ガイドラインを規定する政令の名称を記載する）に関する.... 年 ... 月 ....日付政令第..../...../NĐ-CP 号に基づく。

1. 当事者 A: 雇用主

氏名: .....

以下の家族を代表する*(家族構成の各氏名を記入する)*:

居住地: .....

電話番号: .....

新 ID カードもしくは旧 ID カードもしくはパスポート番号:……

発給日 .....発給場所 .....

2. 当事者 B: 家事手伝い労働者

氏名： .....

居住地： .....

電話番号： .....

新 ID カードもしくは旧 ID カードもしくはパスポート番号:……発給日..... … 発給場所……

緊急時の連絡先: .....

氏名： .....

労働者との関係: .....

居住地： .....

電話番号： .....

当事者双方は、以下の条件で本 労働契約 を締結する。

第 1 条　労働契約の期限

- 労働契約: 無期限または…….ヶ月有期限。

労働契約に従う就労開始日: …年... 月 ... 日から

- 試用期間(もしある場合): …年... 月 ... 日から…年... 月 ... 日まで

第 2 条　業務および労働場所

- 労働場所（家事手伝い労働者が家事に従事する場所を明記する）:

.....

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

- 業務範囲(毎日実施する業務を記載する。例、清掃、調理、洗濯、育児 等):

第 3 条　賃金、賞与およびその他の手当・追加金員

- 賃金:　１月（又は１週間又は１日又は１時間）あたり……ドン、その内、月次食事代・宿泊代(もしある場合): ..... ドン。

- その他の手当・追加金員 (もしある場合):

- 支払い方法（現金又は銀行振込）:.....

- 支払期日：賃金は毎月（又は毎週又は毎日）…日（または…時）に支払われる。

- 労働者のために雇用主が賃金支払期日に納付する責任を負う健康保険、社会保険の保険料に相当する金額: ..... ドン。

- 昇給制度(もしある場合、昇給の時間、条件および昇給ケースを明記する):
.....

- 賞与（もしある場合、賞与条件および昇給ケース、賞与金額を明記する):
.....

- 労働者の帰郷時の交通費（帰郷時の交通費の補助ケース、補助金額を明記する）:
.....

- 研修の受講・就学への補助(もしある場合) ....

第 4 条　労働時間、休憩時間

- 労働時間:.....

- 労働者が 1 日に継続して休憩できる時間： .....

- 週休日:.....

- 年次有給休暇：.....

- 祝日・年末年始休暇:.....

第 5 条　労働条件

- 個人用保護具(もしある場合):.....

- 労働者の食事・宿泊場所(雇用主の家での住み込みの場合):……

.....

- その他の条件:.....

第 6 条　労働者の権利および義務

1　労働者の権利：

- 労働契約に従う賃金、その他の手当・追加金員、賞与、帰郷時の交通費の支払いについて：:.....

- 労働契約に従う休憩、研修の受講・就学への補助について:……
.....

- 労働契約に従う食事・宿泊場所、個人用保護具、損害賠償について:　…
.....

2　労働者の義務:

- 労働契約に従う業務完了について、 .....

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

- 機器・設備・器具の取り扱いと防火・爆発防止の遵守、および家庭・居住地の市民の環境衛生の保護について、:.....

- 法律の規定および当事者双方の合意に従って、家族の資産の紛失、損壊の場合の雇用主に対する賠償について、.....

- 雇用主が労働者の一時滞在登録をするための合法的な資料の提供について (雇用主の家に住み込み、一時滞在登録の対象者である場合): .....……

.....

第 7 条　雇用主の権利・義務

1　雇用主の権利

- 労働契約で合意された業務を遂行するにあたっての労働者の管理・監督について、 .....

- 法律の規定および当事者双方の合意に従って、家族の資産の紛失、損壊の場合の雇用主に対する賠償について、 .....

2　雇用主の義務:

- 労働契約で合意された賃金および福利厚生やその他の制度の全額を期限内に支払うことについて、.....

- 労働者のための食事・宿泊場所の手配について(雇用主の家での住み込みの場合): .....

- 労働者の一時滞在登録について(雇用主の家で住み込み、一時滞在登録の対象者である場合).....

- 労働者が研修を受講・就学するための条件について、.....

第 8 条　労働規律

- 雇用主 が譴責処分を適用できる場合: .....

.....

- 雇用主 が解雇処分を適用できる場合:.....

.....

第 9 条　損害賠償 (もしある場合)

- 労働者が雇用主に対し損害賠償をしなければならない場合: .....

.....

- 雇用主が労働者に対し損害賠償をしなければならない場合: ……

.....

.....

第 10 条　その他の合意（もしある場合）

第 11 条　施行条項

本契約は、原本を2通作成し、双方とも同一の効力を有し、…年…月…日から効力を生じる。各当事者は 1 通ずつ保持する。

労働者	**雇用主**
(B 側)	**(A 側)**

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

労働者の法的代表者 (労働者が 18 歳未満である場合)

- 氏名:.....

- 居住地： .....

- 電話番号（もしある場合）:.....

- 新 ID カードもしくは旧 ID カードもしくはパスポート番号: .....発 給 日 ……
  発給場所 .....

- 記名：

立会人（もしある場合）:

- 氏名:.....

- 新 ID カードもしくは旧 ID カードもしくはパスポート番号: .....発 給 日 ……
  発給場所 .....

- 居住地： .....

- 電話番号（もしある場合）:.....

- 記名：

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 02/PLV

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福

家事手伝い労働者の雇用に関する
通知

宛先：.....地区町村人民委員会

氏名: ....., 性別:.....国籍: .....
新 ID カードもしくは旧 ID カードもしくはパスポート番号:…….
発給日…….発給場所…….
居住地： .....
現住所: .....
.....地区町村人民委員会へ家事手伝い労働者の雇用に関し、以下の通りに通知する：: .....

1. 労働者:
- 氏名: .....
- 生年月日: .....性別: .....
- 新 ID カードもしくは旧 ID カードもしくはパスポート番号:…….
発給日…….発給場所…….
.- 居住地： .....
-現住所: .....
2. 労働者の法的代表者 (もしある場合):
- 氏名: .....
-新 ID カードもしくは旧 ID カードもしくはパスポート番号:…….
発給日…….発給場所…….
-現住所: .....
3. 労働場所: .....
4. 労働契約に従う主な業務: .....
5. 労働契約: 無期限または……ヶ月有期限。
6.労働契約に従う就労開始日：…年... 月 ... 日から
7. 労働契約を履行する期間中の労働者の宿泊場所:.....
8. その他の内容（もしある場合）: .....

....、 ....*年....月....日..*

通知者

(記名・氏名)

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

書式 No. 03/PLV

ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福

家事手伝い労働契約の満了に関する
通知

宛先：.....地区町村人民委員会

氏名: .....

新 ID カードもしくは旧 ID カードもしくはパスポート番号:…….

発給日……発給場所……

居住地： .....

.....地区両村人民委員会へ...年...月...日付、家事手伝い労働者の雇用に関する通知に従う.....氏との労働契約に関し通知する。

労働契約の終了時点: ...年...月...日から。

労働契約終了の理由: .....

....、 ....*年*....*月*....*日*..

通知者

(記名・氏名)

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

付録 6

ストライキを行うことを許可されていない職場のリスト

(2020 年 12 月 14 日付政令第 145/2020/NĐ-CP に添付する)

———

I 電力生産、送電、変電

1　ベトナム電力グループ傘下の 3 社：ホア・ビン水力発電会社、ソン・ラー水力発電会社、国家変電センター。

2　第 1 発電総公社傘下の沿岸火力発電会社。

3　第 3 発電総公社傘下のフー・ミー火力発電会社。

4　国家送電総公社傘下の各送電会社。

II 石油・天然ガスの探査、開発、生産

1　ベトナム国立石油ガスグループ傘下の西南パイプライン運営会社

2 PetroVietnam Exploration Production Corporation 傘下の 2 社：国内石油探査＆開発会社、Vietgazprom 運営合弁会社。

3 PetroVietnam Exploration Production Corporation 傘下の 8 社：Vung Tau ガス加工会社、西南部ガス輸送会社、ガス製品経営会社、Ca Mau ガス会社、Nam Con Son パイプライン会社、ベトナム LPG 株式会社、南部ガス経営会社、ペトロベトナム低圧ガス販売会社。

4　Vietsopetro 越露合弁会社

III　航空安全・航行安全の保障

1　ベトナム運行管理総公社傘下の運行サービスを提供する各事業者。

2 ベトナム空港総公社傘下の各空港：Noi Bai（ノイ・バイ）、Tan Son Nhat（タン・ソン・ニャット）、Da Nang（ダー・ナン）、Cam Ranh（カム・ライン）、Can Tho（カン・トー）。

3　北部航行安全保障総公社

4　南部航行安全保障総公社

5　KTV マリンパイロット有限会社

6　ベトナム航行電子通信有限会社

IV　情報通信インフラ供給

1　ベトナム郵政通信グループ傘下のシステム・インフラ総公社

2　軍隊工業通信グループ傘下の Viettel ネットワーク総公社

V　中央直属都市に対し給水、下水、環境衛生のサービスを提供する各企業

VI 国防・安全保障に従事する企業

国防・安全保障企業の組織管理および活動に関する 2015 年 10 月 15 日付政令第 93/2015/ND-CP 号に規定される各国防・安全保障企業。